



PUTUSAN

Nomor : 43/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata khusus MEREK, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara :

- **SHANGHAI M&G STATIONERY MANUFACTURING INC.**, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Negeri Republik Rakyat Tiongkok, berkedudukan di Buiding 3, No.3469 Jingian Road, Qingcun Town, Fengxian District, Shanghai, China, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya AMELIA DEVI NURANI, SH. dan RATU RATNAJUITA, SH., pada Kantor ASIAMARK, beralamat di Jalan Salendro Raya No.26, Bandung 40264, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Nopember 2018 (terlampir), untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT ;**

M E L A W A N

- **MADIA DHARMA**, berkedudukan di Jalan A.M. Sangaji No.10 D, Rt.008, Rw.004, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT ;**

Pengadilan Niaga tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak;

Telah memperhatikan bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat pada tanggal 01 Agustus 2019, di bawah register perkara No. 43/Pdt.Sus-MEREK/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, telah mengemukakan gugatannya dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang:

Hal 1 dari 52 hal.Putusan Perkara No.43/Pdt-Sus-MEREK/2019/PN.Jkt.Pst



(selanjutnya disebut "M&G")

pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dibawah **Nomor Permohonan D002017011952** pada tanggal **15 Maret 2017** dan **Nomor Permohonan DID2019040332** pada tanggal **26 Juli 2019**, untuk melindungi jenis-jenis barang dalam kelas 16, guna membuktikan bahwa Penggugat sangat berkepentingan atas merek "M&G" tersebut di Indonesia. Saat ini, Penggugat dalam kegiatan usahanya telah menggunakan merek "M&G" untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 16, antara lain:

=== " *Alat tulis; jepretan (stapler) ; pita perekat untuk alat tulis-menulis atau keperluan rumah tangga; lem untuk keperluan tulis menulis atau rumah tangga; map-map untuk kertas; alat pelobang (keperluan kantor); penggaris untuk menggambar; buku catatan; pita penghapus [keperluan kantor]; pena tarik.* " ===
(Bukti P-1)

2. Bahwa, berdasarkan Pasal 85 ayat (2) Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, "*Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat*".

Dengan demikian, mengingat ketentuan tersebut diatas dan Penggugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di Tiongkok (China), maka Gugatan Pembatalan Merek ini diajukan melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

3. Bahwa, Penggugat adalah pemakai dan pendaftar pertama dari merek



Daftar No. **IDM000196471** yang diajukan atas nama **SHANGHAI M&G STATIONERY MANUFACTURING INC.** (i.c. Penggugat) pada tanggal **4 Juni 2004** dan telah terdaftar pada tanggal **5 Maret 2009** untuk melindungi jenis-jenis barang:

"petunjuk halaman buku; sampul surat [alat tulis-menulis]; kartu pos; kalender; kartu-kartu; alat pelubang perlengkapan kantor; penggaris untuk menggambar" yang termasuk dalam kelas 16. (Bukti P-2),

Dimana dengan demikian, maka Penggugat adalah pencipta, pemilik dan

Hal 2 dari 52 hal.Putusan Perkara No.43/Pdt-Sus-MEREK/2019/PN.Jkt.Pst



pemakai pertama dari merek "M&G" di Indonesia maupun berbagai negara di dunia, dan juga pemakai serta pemohon pertama kali yang mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang "M&G" untuk kelas 16 dengan iktikad baik dan tidak meniru bahkan mendompleng merek milik pihak lain sehingga kata-kata dari merek "M&G" merupakan kata yang diciptakan, dimiliki dan dipergunakan oleh Penggugat.

4. Bahwa, selain itu Penggugat juga telah mendaftarkan merek "M&G" dengan variasi bentuk **M&G** dalam kelas 16 di berbagai negara di dunia, yang beberapa diantaranya pada awalnya diajukan atas nama M&G CHENGUANG HOLDING GROUP CO, LTD, dan kemudian berubah menjadi SHANGHAI M&G STATIONERY MANUFACTURING INC. (**Bukti P-3**) antara lain sebagai berikut:

No	Merek	Negara	No. Pendaftaran	Tanggal pendaftaran	Kelas	Status
1.	M&G	Mongolia	M-1015516	16 Juli 2009	16	Terdaftar
2.	M&G	U.S	4361828	2 Juli 2013	16	Terdaftar
3.	M&G	Jordania	109367	13 Februari 2010	16	Terdaftar
4.	M&G	Merek Internasional	1015516	16 Juli 2009	16	Terdaftar
5.	M&G	Benelux	1015516	5 Juli 2010	16	Terdaftar
6.	M&G	Filipina	4200900902	18 Maret 2010	16	Terdaftar
7.	M&G	Kamboja	KH/33031/09	28 Desember 2009	16	Terdaftar
8.	M&G	Meksiko	1197927	21 Januari 2011	16	Terdaftar
9.			864238	16 Desember 2004	16	Terdaftar

Hal 3 dari 52 hal.Putusan Perkara No.43/Pdt-Sus-MEREK/2019/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.		Israel	222396	26 Juli 2009	16	Terdaftar
11.		Singapura	T0912415G	16 Juli 2009	16	Terdaftar
12.		Australia	1057118	26 Mei 2005	16	Terdaftar
13.		Malaysia	04008190	23 September 2013	16	Terdaftar
14.		Tiongkok	4223906	7 Agustus 2007	16	Terdaftar
15.		Panama	13661001	5 Maret 2004	16	Terdaftar
No.	Merek	Negara	No. Pendaftaran	Tanggal pendaftaran	Kelas	Status
16.		Mauritius	21298/2014	28 Juli 2016	16	Terdaftar
17.		Hongkong	303752659	22 April 2016	16	Terdaftar
18.		Peru	00159078	4 Desember 2019	16	Terdaftar
19.		Yaman	39282	26 Agustus 2009	16	Terdaftar

- Bahwa, selain dipergunakan sebagai nama merek dagang, nama dan kata **M&G** juga digunakan sebagai nama badan hukum Penggugat, yaitu **SHANGHAI M&G STATIONERY MANUFACTURING INC.** Ketenaran dan kualitas merek "M&G" milik Penggugat yang selalu melekat pada setiap barang-barang produksinya telah dikenal luas baik dikalangan konsumen di Tiongkok ataupun di negara-negara lainnya di dunia sejak Penggugat mendirikan usahanya pada tahun 1997.
- Bahwa, kemudian tanpa seizin Penggugat sebagai pemilik eksklusif atas merek "M&G", ternyata oleh Tergugat telah didaftarkan merek  Daftar

Hal 4 dari 52 hal.Putusan Perkara No.43/Pdt-Sus-MEREK/2019/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. **IDM000362830** terdaftar pada tanggal **18 Juli 2012** atas nama **MADIA DHARMA** (i.c.Tergugat) untuk melindungi jenis-jenis barang:

Tinta computer/faxs, tinta maker, tinta stempel, refil spidol, mata pena, spidol, segala macam spidol/white board, nomerator, mesin mata ayam (eyelet punch), binder loose leaf, pelobang penjilitan, pelobang kertas, stempel-stempel, amplop-amplop, albumalbum, penahan buku, karton, sampul-sampul, organizer, segala macam kertas, kertas fax, tissu, album-album, diary adress book, cairan penghapus, pita-pita printer, pita mesin tik, kuas, alat-alat menggambar, segala macam rautan pensil, jangka, kotak jangka, penindih kertas, krayon, paku jarum, binder clips, penggaris clip board, pelastik permbungkus, plastik mica/plastik tembus cahaya, penghancur kertas, pita perekat, huruf cetak, majalah, kotak pensil/cat air, asahan pensil, blue print, cellotape, dispenser cellotape, cutter, segala macam kartu, kwas untuk gambar, mesin untuk gambar/tulis, paku payung, alat/mesin penempel label, corection tape dan cair, alat penjilut/penjepit, kotak dari kertas/kardus, pita penghapus tulisan, lembaran tinta untuk mesin/duplikator, pelipat ganda dokumen, pisau kertas, poyret, fiber tip maker, alat pendidikan dan pengajaran, jelly pen, klise, klip, gambar tempel, fibertip marker, kamus, kalender, meja gambar, minyak untuk menggambar, segala macam papan, pembuka klip dan amplop, penghapus papan tulis, timah-timah pensil, dompet, lemari-lemari untuk kantor, tempat arsip, semi jelly pen, bantalan stempel, oil pastel, cat air, penghapus pena/pensil/stepler, staples, pencopot staples, lem” yang termasuk dalam kelas 16. (Bukti P-4)

7. Bahwa, ternyata pendaftaran merek **”M&G”** yang dilakukan oleh Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek **”M&G”** dengan milik Penggugat. Persamaan itu dapat dilihat pada:
 - a. Unsur kata **”M&G”** pada merek Tergugat yang mempunyai persamaan pada pokoknya baik dalam penulisan dan bunyi dengan merek **”M&G”** milik Penggugat, dimana sama-sama terdiri dari 2 (dua) huruf yang sama dan tanda **”&”** (dan), sehingga baik pada pengucapan dan bunyi ucapan atas kedua merek tersebut menjadi sama persis dan tidak ada bedanya sama sekali;
 - b. Bentuk/style tulisan dan *font* huruf pada etiket merek **”M&G”** Tergugat juga mempunyai persamaan bentuk dan susunan yang tidak mempunyai daya pembeda sama sekali dengan tulisan milik Penggugat yang telah diciptakan dan digunakan jauh terlebih dahulu oleh Penggugat.

Hal 5 dari 52 hal.Putusan Perkara No.43/Pdt-Sus-MEREK/2019/PN.Jkt.Pst



8. Bahwa, sesuai dengan ketentuan **Pasal 17 ayat (1) dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek**, *“Penilaian persamaan pada pokoknya dilakukan dengan memperhatikan kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut”*.

Untuk memperjelas persamaan yang ada, berikut ini kami perlihatkan merek **“M&G”** milik Tergugat (**MADIA DHARMA**) dengan merek **“M&G”** milik Penggugat :



Merek **“M&G”** milik Penggugat



Merek **“M&G”**

No. Pendaftaran IDM000362830
milik Tergugat

9. Bahwa, ternyata pendaftaran merek  yang dilakukan oleh Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya pula dengan merek  dalam kelas 16 milik Penggugat yang telah terdaftar jauh lebih dahulu dibawah nomor pendaftaran **1057118** pada tanggal **26 Mei 2005** di Australia, dimana dapat dilihat bahwa dari **tanggal pendaftaran merek Penggugat di Australia ini diajukan jauh lebih dahulu dibandingkan dengan permohonan pendaftaran merek “M&G” dalam kelas 16 yang diajukan oleh Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2006. (Bukti P-5)**

Bahwa, untuk memperjelas persamaan yang ada, berikut ini kami perlihatkan merek **“M&G”** milik Tergugat (**MADIA DHARMA**) dengan merek **“M&G”** milik Penggugat **No. Pendaftaran 1057118 tanggal 26 Mei 2005 di Australia:**



Merek "M&G"

No. Pendaftaran 1057118
tanggal 26 Mei 2005
milik Penggugat di Australia



Merek "M&G"

No. Pendaftaran IDM000362830
tanggal 18 Juli 2012
milik Tergugat di Indonesia

10. Bahwa, sesuai dengan ketentuan **Pasal 17 ayat (1) dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek**, *"Penilaian persamaan pada pokoknya dilakukan dengan memperhatikan kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut"*.
11. Bahwa, dapat dilihat sejak pertama kali Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran merek "M&G" di Indonesia pada tanggal 4 Juni 2004 untuk jenis-jenis barang dalam kelas 16 dibawah No. Pendaftaran IDM000196471 adalah jauh sebelum merek Tergugat diajukan permohonan pendaftarannya pada tanggal 24 Agustus 2006, dan oleh karenanya Penggugat adalah pemakai dan pemohon pertama kali di Indonesia yang mengajukan permohonan pendaftaran merek "M&G" untuk jenis-jenis barang dalam kelas 16 pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, yang diajukan dengan iktikad baik dan tidak meniru bahkan mendompleng merek milik pihak lain sehingga kata-kata dari merek

Dari bukti dan fakta ini dapat dengan jelas terlihat bahwa permohonan pendaftaran merek "M&G" telah dilakukan oleh Penggugat **2 (dua) tahun lebih awal dari pada tanggal pengajuan permohonan pendaftaran yang dilakukan oleh Tergugat**. Selain itu pula, apabila dilihat pada tanggal pendaftaran dari merek  (hitam putih) ataupun  (berwarna) di beberapa negara di dunia khususnya di **Australia, Meksiko dan Panama**, dimana secara jelas terlihat bahwa permohonan pendaftaran merek "M&G"

Hal 7 dari 52 hal.Putusan Perkara No.43/Pdt-Sus-MEREK/2019/PN.Jkt.Pst



telah dilakukan oleh Penggugat 2 (dua) tahun lebih awal dari pada tanggal pengajuan permohonan pendaftaran yang dilakukan oleh Tergugat

Yang artinya disini bahwa Penggugat adalah pencipta, pembuat dan pendaftar pertama kali atas merek terkenal M&G.

12. Bahwa, dengan demikian tidak dapat dipungkiri lagi **adanya iktikad tidak baik dari Tergugat (MADIA DHARMA) yang telah dengan sengaja menjiplak/meniru, membonceng pada ketenaran merek terkenal Penggugat** sehingga pendaftaran merek tersebut bertentangan dengan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu **"Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik"**.

Sebagaimana dalam penjelasannya adalah : ***"Yang dimaksud dengan "Pemohon yang beriktikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Contohnya Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi iktikad tidak baik dari Pemohon karena setidaknya tidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut"***.

Perbuatan iktikad tidak baik dalam mendaftarkan merek **"M&G"** yang sama pada pokoknya dengan merek terkenal milik Penggugat adalah upaya Tergugat (MADIA DHARMA) untuk menyesatkan (*misleading*) khalayak ramai tentang asal merek serta menyatakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan untuk mencapai tujuan yang tidak jujur (*dishonesty purpose*), sehingga apabila hal tersebut dibiarkan akan bertentangan dengan ketertiban umum. Oleh karena itu Penggugat berkepentingan untuk menuntut agar pendaftaran merek **"M&G"** Daftar No. IDM000362830 atas nama Tergugat dinyatakan batal atau setidaknya tidaknya dibatalkan.

Hal 8 dari 52 hal.Putusan Perkara No.43/Pdt-Sus-MEREK/2019/PN.Jkt.Pst



Apabila Tergugat (MADIA DHARMA) memang beriktikad baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran mereknya untuk barang-barang produksi dan/atau barang-barang yang diperdagangkan, masih banyak jutaan kata ataupun variasi huruf yang dapat dipergunakan oleh Tergugat (MADIA DHARMA) tanpa harus meniru, mendompleng keterkenalan merek milik Penggugat.

13. Bahwa, kata **"M&G"** tersebut adalah benar-benar suatu kata ciptaan dan bentuk serta susunan huruf yang sengaja diciptakan secara khas dan eksklusif oleh Penggugat untuk digunakan sebagai sebuah merek dan merupakan suatu hasil karya kreativitas intelektual milik Penggugat yang dilindungi oleh Undang-undang Merek untuk mencegah pemanfaatan tanpa hak oleh orang lain. Ciri pembedanya adalah dari nama merek **"M&G"** itu sendiri yang merupakan suatu nama yang eksklusif yang tidak mempunyai arti dalam bahasa manapun di dunia, dimana merek tersebut selalu melekat dan menyatu pada produk-produk yang dihasilkan dan dikeluarkan oleh Penggugat. Sehingga dengan hanya melihat merek milik Penggugat konsumen sudah mengenal produk-produk yang dihasilkan Penggugat. Oleh karenanya, adalah sangat tidak mungkin apabila secara kebetulan Tergugat juga menciptakan suatu kata serta warna dan bentuk susunan huruf yang sama dan juga digunakan sebagai merek untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 16 yang sama pula dengan



merek terkenal **"M&G"** milik Penggugat, khususnya dengan merek dalam kelas 16 milik Penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu dibawah nomor pendaftaran **1057118** pada tanggal **26 Mei 2005** di **Australia**,

14. Bahwa, oleh karenanya Penggugat adalah **pemakai dan pemohon pertama kali** yang mengajukan permohonan pendaftaran merek **"M&G"** untuk jenis-jenis barang dalam kelas 16 pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, yang diajukan dengan iktikad baik dan tidak meniru bahkan mendompleng merek milik pihak lain sehingga kata-kata dari merek **"M&G"** merupakan kata yang di ciptakan, dimiliki dan dipergunakan oleh Penggugat jauh sebelum Tergugat mendaftarkannya.

Hal 9 dari 52 hal.Putusan Perkara No.43/Pdt-Sus-MEREK/2019/PN.Jkt.Pst



15. Bahwa, selain itu jenis-jenis barang "tinta computer/faxs, tinta maker, tinta stempel, refil spidol, mata pena, spidol, segala macam spidol/white board, nomerator, mesin mata ayam (eyelet punch), binder loose leaf, pelobang penjilitan, pelobang kertas, stempel-stempel, amplop-amplop, albumalbum, penahan buku, karton, sampul-sampul, organizer, segala macam kertas, kertas fax, tissu, album-album, diary address book, cairan penghapus, pita-pita printer, pita mesin tik, kuas, alat-alat menggambar, segala macam rautan pinsil, jangka, kotak jangka, penindih kertas, krayon, paku jarum, binder clips, penggaris clip board, plastik perbungkus, plastik mica/plastik tembus cahaya, penghancur kertas, pita perekat, huruf cetak, majalah, kotak pensil/cat air, asahan pensil, blue print, cellotape, dispenser cellotape, cutter, segala macam kartu, kwas untuk gambar, mesin untuk gambar/tulis, paku payung, alat/mesin penempel label, correction tape dan cair, alat penjilut/penjepit, kotak dari kertas/kardus, pita penghapus tulisan, lembaran tinta untuk mesin/duplikator, pelipat ganda dokumen, pisau kertas, poyret, fiber tip maker, alat pendidikan dan pengajaran, jelly pen, klise, klip, gambar tempel, fibertip marker, kamus, kalender, meja gambar, minyak untuk menggambar, segala macam papan, pembuka klip dan amplop, penghapus papan tulis, timah-timah pensil, dompet, lemari-lemari untuk kantor, tempat arsip, semi jelly pen, bantalan stempel, oil pastel, cat air, penghapus pena/pinsil/stepler, staples, pencopot staples, lem." yang termasuk dalam kelas 16 pada pendaftaran merek "**M&G**" Daftar No. IDM000362830 milik Tergugat **sama dengan jenis-jenis barang yang selama ini diproduksi oleh Penggugat dengan merek "M&G" sejak tahun 1997 yang mana jenis-jenis barang tersebut diatas adalah merupakan produk-produk utama yang dikeluarkan oleh Penggugat** dan juga tercantum dan terdaftar dalam pendaftaran-pendaftaran merek "**M&G**" milik Penggugat di beberapa negara di dunia.
16. Bahwa, selain mendaftarkan mereknya, Penggugat telah memproduksi, memasarkan dan juga mempromosikan merek "**M&G**" melalui berbagai media di beberapa negara, yang tentunya mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karenanya, penggugat sangat keberatan apabila terdapat pihak-pihak yang mendaftarkan merek "**M&G**" dengan iktikad tidak baik dan tanpa hak.
17. Bahwa, seiring dengan perkembangannya dengan ditunjang oleh kualitas produk-produk dari merek "**M&G**", kini jaringan distribusinya tidak hanya di

Hal 10 dari 52 hal.Putusan Perkara No.43/Pdt-Sus-MEREK/2019/PN.Jkt.Pst



Negara Tiongkok akan tetapi juga mempunyai beberapa distributor di beberapa negara termasuk Indonesia. **(Bukti P-6)**

18. Bahwa, pemakaian aktual dari baik merek **M&G** (hitam putih) ataupun **M&G** (berwarna) milik Penggugat yang telah terdaftar di berbagai negara di Dunia tersebut **mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya baik pada bentuk dan susunan huruf serta warna huruf** dengan merek **M&G** yang didaftarkan oleh Tergugat, sebagaimana dapat dilihat pula pada website Penggugat (<http://www.mg-pen.com/>) dan (<http://www.mgstationery.com/>) **(Bukti P-7)**

19. Bahwa, sesuai dengan ketentuan **Penjelasan pasal 21 ayat (1) huruf (b) dalam Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Pasal 18 ayat (3) dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, dalam menentukan kriteria Merek sebagai Merek terkenal dilakukan dengan mempertimbangkan:**

- a. *tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;*
- b. *volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;*
- c. *pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;*
- d. *jangkauan daerah penggunaan Merek;*
- e. *jangka waktu penggunaan Merek;*
- f. *intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;*
- g. *pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain;*
- h. *tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau*
- i. *nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut.*

20. Bahwa, mengingat:

Hal 11 dari 52 hal.Putusan Perkara No.43/Pdt-Sus-MEREK/2019/PN.Jkt.Pst



- a. Penampilan merek yang mempunyai ciri khas tersendiri yang melekat pada ingatan masyarakat banyak, dimana Merek **"M&G"** milik Penggugat merupakan merek terkenal yang mempunyai ciri khas tersendiri dan mempunyai ciri pembeda dengan merek yang telah ada sebelumnya. Ciri pembedanya adalah dari nama merek **"M&G"** itu sendiri yang merupakan suatu nama yang eksklusif yang tidak mempunyai arti dalam bahasa manapun di dunia serta bentuk dan susunan serta warna huruf dari merek **"M&G"**, dimana merek tersebut selalu melekat dan menyatu pada produk-produk yang dihasilkan dan dikeluarkan oleh Penggugat. Sehingga dengan hanya melihat merek milik Penggugat konsumen sudah mengenal produk-produk yang dihasilkan Penggugat.

Reputasi merek yang baik karena produk-produk yang dihasilkan mempunyai mutu dan kualitas yang prima serta nilai komersial yang tinggi. Semua produk yang dihasilkan baik oleh Penggugat dengan Merek **"M&G"** mempunyai mutu yang baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin meningkatnya nilai penjualan atas produk-produk merek **"M&G"** di berbagai negara secara terus menerus selama kurun waktu yang lama.

- b. Penggugat adalah produsen dan pemasok alat tulis No. 1 di Republik Rakyat Tiongkok sejak tahun 1997 dengan total lebih dari 9.000 pekerja dan telah mempunyai 45 buah perusahaan cabang serta 74.766 toko cabang di berbagai negara di seluruh dunia;
- c. Jangkauan penjualan dan pemasaran produk tidak hanya di negara Tiongkok saja, akan tetapi produk-produk dengan merek **"M&G"** juga telah di ekspor ke beberapa negara termasuk diantaranya Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Myanmar, Thailand, Yaman, Peru, Hongkong, Mauritius, Panama, Australia, Israel, Mexico, Benelux, Mongolia, U.S., Yordania, dan telah terdaftar pula sebagai Merek Internasional dibawah Nomor 1015516;
- d. Jangka waktu penggunaan merek sejak tahun 2004 dengan pendaftaran merek di berbagai negara, dimana Merek **"M&G"** telah diajukan sejak tahun tanggal 4 Juni 2004 di Indonesia dan di beberapa negara di dunia serta telah terdaftar setidaknya-tidaknya di 19 negara di dunia dan juga di negara asalnya untuk berbagai jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 16;
- e. Pemakaian aktual, investasi serta promosi merek **"M&G"** milik Penggugat yang memakan biaya yang sangat besar melalui iklan, pameran dan

Hal 12 dari 52 hal.Putusan Perkara No.43/Pdt-Sus-MEREK/2019/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- publikasi eksistensi yang terus menerus sebagaimana dapat dilihat pada websitenya (<http://www.mg-pen.com/>) dan (<http://www.mgstationery.com/>)
- f. Nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek “**M&G**” tersebut.

Maka tidaklah salah apabila merek Penggugat tersebut dikategorikan sebagai Merek Terkenal.

Bahwa, semua bukti-bukti yang mendukung alasan-alasan hukum tersebut di atas akan disampaikan pada Acara Pembuktian nanti. **(Bukti P-8)**

21. Bahwa, selain memperhatikan ketentuan perundang-undangan nasional yang ada serta penerapan global perjanjian TRIPS (*Trade Related Aspects of Intellectual property Rights*), yang untuk Indonesia sebenarnya telah dimulai pada tanggal 1 Januari 2000, seharusnya mendorong seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk lebih memberikan penghargaan terhadap merek-merek yang dilindungi haknya berdasarkan undang-undang yang berlaku, terutama merek-merek yang termasuk dalam kategori “merek terkenal”.
20. Bahwa, berdasarkan uraian diatas dan sesuai dengan pedoman dari WIPO, dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah memenuhi seluruh kriteria-kriteria sebagaimana telah ditentukan untuk menilai keterkenalan suatu merek, oleh karena itu merek “**M&G**” milik Penggugat berhak untuk mendapatkan perlindungan yang meliputi barang-barang yang sejenis maupun tidak sejenis.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat sebagai pencipta, pendaftar dan pemilik pertama dari merek “**M&G**” di Indonesia dan di dunia untuk jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 16;
3. Menyatakan bahwa, Penggugat mempunyai hak tunggal/khusus atas merek terkenal “**M&G**” milik Penggugat di Indonesia;

Hal 13 dari 52 hal.Putusan Perkara No.43/Pdt-Sus-MEREK/2019/PN.Jkt.Pst



4. Menyatakan bahwa, Merek "**M&G**" milik Tergugat daftar No. IDM000362830 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal "**M&G**" milik Penggugat;
5. Menyatakan bahwa pendaftaran merek "**M&G**" milik Tergugat pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik;
6. Membatalkan pendaftaran merek "**M&G**" Daftar No. IDM000362830 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek pada Direktorat Merek dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga Jakarta untuk segera menyampaikan salinan putusan ini kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) guna pelaksanaan putusan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
8. Memerintahkan Direktorat Merek untuk mentaati Putusan Pengadilan Niaga dengan mencatat pembatalan dan mencoret pendaftaran merek "**M&G**" Daftar No. IDM000362830 atas nama Tergugat serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek pada Direktorat Merek sesuai dengan ketentuan pasal 92 Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex-Aequo Et Bonno*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya AMELIA DEVI NURANI, SH. dan RATU RATNAJUITA, SH., pada Kantor ASIAMARK, beralamat di Jalan Salendro Raya No.26, Bandung 40264, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Nopember 2018 (terlampir), sedangkan Tergugat hadir kuasanya M.IVAN SYAFRUDIN, SH., CHAAARLES HUTAGAEAN, SH., dan LIBERTO HUTAPEA, SH., Para Advokat dari Kantor Hukum NAPITUPULU SYAFRUDIN & PARTNERS, beralamat di Gedung Trisula Perwari Lt.5 Jalan Mentreng Raya No.35, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa

Hal 14 dari 52 hal.Putusan Perkara No.43/Pdt-Sus-MEREK/2019/PN.Jkt.Pst



Khusus tertanggal 2 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa atas permohonan gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 05 September 2019 sebagai berikut :

II. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas, Rancu, Keliru dan Membingungkan

- a. Bahwa Gugatan **PENGGUGAT** telah disusun secara tidak cermat, tidak terpenuhi sehingga sangat membingungkan atau kabur, dimana Gugatan **PENGGUGAT** dalam mengajukan gugatan terhadap **TERGUGAT** untuk membatalkan pendaftaran merek **TERGUGAT** akan tetapi tidak dijelaskan dalam gugatan apa yang menyebabkan merek milik **TERGUGAT** dalam kasus a quo dapat dibatalkan dan secara hukum dapat dibatalkan, dimana dalam dalil **PENGGUGAT** pada angka 6 menyebutkan **TERGUGAT** telah

mendaftarkan merek  Daftar No. IDM 000362830 terdaftar pada tanggal 18 Juli 2012, padahal seharusnya bukan 18 Juli 2012 akan tetapi dihitung sejak tanggal penerimaan yaitu “tanggal 24 Agustus 2006”, dikarenakan asas hukum yang berlaku di Indonesia dalam proses pendaftaran merek yaitu sistem **“first to file”** (siapa pertama kali mendaftar) dengan No. Agenda D002006027305, dengan jenis barang *“Tinta computer/faxs, tinta maker, tinta stempel, refil spidol, mata pena, spidol, segala macam spidol/white board, nomerator, mesin mata ayam (eyelet punch), binder loose leaf, pelobang penjilitan, pelobang kertas, stempel-stempel, amplop-amplop, albumalbum, penahan buku, karton, sampul-sampul, organizer, segala macam kertas, kertas fax, tissu, album-album, diary adress book, cairan penghapus, pita-pita printer, pita mesin tik, kuas, alat-alat menggambar, segala macam rautan pinsil, jangka, kotak jangka, penindih kertas, krayon, paku jarum, binder clips, penggaris clip board, pelastik perbungkus, plastik mica/plastik tembus cahaya, penghancur kertas, pita perekat, huruf cetak, majalah, kotak pensil/cat air, asahan pensil, blue print, cellotape, dispenser cellotape, cutter, segala macam kartu, kwas untuk gambar, mesin untuk gambar/tulis, paku payung, alat/mesin penempel label, corection tape dan cair, alat penjilit/penjepit,*

Hal 15 dari 52 hal.Putusan Perkara No.43/Pdt-Sus-MEREK/2019/PN.Jkt.Pst



kotak dari kertas/kardus, pita penghapus tulisan, lembaran tinta untuk mesin/duplikator, pelipat ganda dokumen, pisau kertas, poyret, fiber tip maker, alat pendidikan dan pengajaran, jelly pen, klise, klip, gambar tempel, fibertip marker, kamus, kalender, meja gambar, minyak untuk menggambar, segala macam papan, pembuka klip dan amplop, penghapus papan tulis, timah-timah pensil, dompet, lemari-lemari untuk kantor, tempat arsip, semi jelly pen, bantalan stempel, oil pastel, cat air, penghapus pena/pinsil/stepler, staples, pencopot staples, lem”, tergolong kelas 16 dan selama proses pendaftaran merek tersebut telah mendapatkan usulan daftar dari Pemeriksa Merek dan selanjutnya dalam tahap diumumkan kepada khlayak umum tidak ada satupun yang keberatan atas permohonan

pendaftaran merek 

Milik **TERGUGAT** setelahnya telah diberikan Nomor Daftar. IDM 000362830 dan kemudian telah diperpanjang sampai dengan 24 Agustus 2028 (sudah 13 tahun) sedangkan **PENGGUGAT** mengajukan proses Pendaftaran Merek , dengan nomor agenda D002004015707, tertanggal 4 Juni 2006 dan terdaftar dengan daftar nomor IDM000196471 dengan jenis barang “petunjuk halaman buku; sampul surat [alat tulis-menulis]; kartu pos; kalender; kartu-kartu; alat pelubang perlengkapan kantor; penggaris untuk menggambar”, sangat terlihat jelas perbedaan merek yang mencolok antara merek **PENGGUGAT**, yaitu 

dengan merek **TERGUGAT**, yaitu  dan juga berbeda pula perlindungan hukum dalam jenis barangnya.

- b. Bahwa bila dicermati Gugatan **PENGGUGAT** juga tidak menguraikan terlebih dahulu dasar hukum yang dapat menyebabkan merek milik **TERGUGAT** dapat dibatalkan secara hukum, sehingga terkesan sangat membingungkan, **PENGGUGAT** hanya menyebutkan dan mengklaim mereknya sebagai merek terkenal, tapi untuk masyarakat umum yang manasедangkan klaim **PENGGUGAT** pada angka 5 hanya dinegara Tiongkok sedangkan di Tiongkok pun baru terdaftar pada tahun 2007, untuk kelas berapa dan jenis barang apa, terkesan sangat membingungkan dan hanya mengklaim sepihak saja dan profil perusahaan pemohon merupakan sebagai perusahaan produsen belum tentu dikenal luas oleh masyarakat Indonesia maupun Negara lainnya, sedangkan merek

Hal 16 dari 52 hal. Putusan Perkara No.43/Pdt-Sus-MEREK/2019/PN.Jkt.Pst



atas nama **TERGUGAT** sudah lama dikenal dan kata



tersebut mempunyai arti MEDIA GROUP sebagaimana disebutkan dalam pengajuan permohonan **TERGUGAT** dan logo



milik **PENGGUGAT** telah dicatat dalam perlindungan Hak Cipta pada Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 27 Juni 2005 dengan No. 031349 **sedangkan** dalam dalilnya angka 1 sebagai alasan

untuk pengajuan gugatan pembatalan merek  pada Pengadilan Niaga dengan No. Perkara No. 43//Pdt-sus-merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst yang mana untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek Indikasi Geografis, **PENGGUGAT** telah

mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang  dengan nomor agenda D0020017011952, tertanggal 15 Maret 2017 dengan jenis barang “ *alat tulis; jepretan (stapler) ; pita perekat untuk alat tulis-menulis atau keperluan rumah tangga; lem untuk keperluan tulis menulis atau rumah tangga; map-map untuk kertas; alat pelobang (keperluan kantor); penggaris untuk menggambar; buku catatan; pitapenghapus [keperluan kantor]; pena tarik’* , kelas 16 akan tetapi status permohonan merek tersebut telah ditolak oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual , Kementerian Hukum dan HAM RI, kemudian **PENGGUGAT** mengajukan kembali Permohonan Merek

 dengan Agenda No. DID2019040332, tertanggal 1 Agustus 2019 untuk jenis barang yang sama, yaitu “*Alat tulis; jepretan (stapler) ; pita perekat untuk alat tulis-menulis atau keperluan rumah tangga; lem untuk keperluan tulis menulis atau rumah tangga; map-map untuk kertas; alat pelobang (keperluan kantor); penggaris untuk menggambar; buku catatan; pitapenghapus [keperluan kantor]; pena tarik*” dan saat ini dalam masa pengumuman yaitu: pada tanggal 1 Agustus 2019 sampai tanggal 1 Oktober 2019 melalui Berita Resmi Merek Seri ANo. 37/VIII/A/2019 maka **TERGUGAT sudah mengajukan keberatan pada tanggal 30 Agustus 2019** sesuai dengan pasal 16, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, oleh karena itu alasan apa yang

Hal 17 dari 52 hal.Putusan Perkara No.43/Pdt-Sus-MEREK/2019/PN.Jkt.Pst



menjadi dasar untuk mengajukan gugatan pembatalan merek **TERGUGAT** jelas sangat tidak relevan dan membingungkan, apalagi pada angka 3 dalam gugatannya **PENGUGAT** mendalilkan adalah pemakai dan pendaftar pertama merek , daftar No. IDM 000196471 atas nama Shanghai M&G Stationery Manufacturing Inc, dengan jenis barang “*petunjuk halaman buku; sampul surat [alat tulis-menulis]; kartu pos; kalender; kartu-kartu; alat pelubang perlengkapan kantor; penggaris untuk menggambar*” yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan merek

TERGUGAT, yaitu  yang telah terdaftar pada Direktorat Merek dengan Daftar No. IDM 000362830 dan kemudian telah diperpanjang sampai dengan 24 Agustus 2028 (sudah 13 tahun terdaftar) dengan jelas sekali perbedaan mereknya baik secara keseluruhan maupun pada pokoknya dan jelas dengan jenis barang yang berbeda pula.

2. Gugatan **PENGUGAT** Tidak Lengkap

- Bahwa Gugatan **PENGUGAT** yang telah diajukan ke **TERGUGAT** dapat dikatakan kurang pihak, dalam hal ini Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang merupakan Pihak yang memutuskan suatu merek tersebut dapat didaftarkan atau ditolak dalam suatu permohonan merek berdasarkan pasal 20 huruf a, b, c, dan f dan Pasal 21 ayat 1, 2, 3 dan 4 Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016. Oleh karena itu seharusnya Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai pihak **TURUT TERGUGAT** dalam kasus a quo ini.
- Bahwa Gugatan **PENGUGAT** disusun secara tidak lengkap karena selain tidak dapat membuktikan bahwa gugatan ini menguraikan kedudukan masing-masing pihak sehingga terkesan gugatan **PENGUGAT** dibuat asal-asalan dan menyimpang dari ketentuan hukum acara perdata secara formal;

3. Gugatan **PENGUGAT** Error In Persona

- Bahwa terhadap gugatan pembatalan atas merek **TERGUGAT** yang disampaikan melalui surat panggilan sidang (relas) dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Agustus 2019 yang mana juga dilampirkan Surat Gugatan dari kuasa **PENGUGAT** dengan mengatasnamakan pemberi kuasa Shanghai M&G Stationery Manufacturing Inc sebagai Badan Hukum (Perusahaan) dan pada sidang

Hal 18 dari 52 hal. Putusan Perkara No.43/Pdt-Sus-MEREK/2019/PN.Jkt.Pst



permulaan dalam persidangan perkara a quo halmana surat kuasa yang ditandatangani untuk mengajukan perkara a quo ini **hanya oleh Legal Representative bukan Direksi dari Shanghai M&G Stationery Manufacturing Inc sebagai Badan Hukum (Perusahaan)** dan **PENGGUGAT** tidak bisa menunjukkan Surat Kuasa diberikan oleh siapa, dalam hal ini sebagai pihak pemberi kuasa kepada kuasa hukumnya untuk mengajukan gugatan dalam kasus a quo ini. Kami mohon Yang Mulia Majelis hakim dalam perkara ini untuk memeriksa Surat Kuasa dalam legalitas kedudukan dan kewenangan tersebut yang mana mewakili Shanghai M&G Stationery Manufacturing Inc sebagai Badan Hukum (Perusahaan) dalam mengajukan gugatan kasus a quo ini, karena Surat Kuasa yang diberikan dan ditunjukan pada fakta persidangan hanya oleh Legal Representative dan tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan kuasa dengan mengatasnamakan Shanghai M&G Stationery Manufacturing Inc pada pengajuan gugatan perkara ini;

- Bahwa seseorang harus dapat menunjukkan kewenangan dalam mewakili sebuah Perseroan Terbatas untuk bertindak di depan pengadilan sebagai Penggugat, dan jika orang tersebut tidak mempunyai kewenangannya maka orang tersebut bukanlah salah satu Direksi Perseroan Terbatas (Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai **error in persona**.

Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., di dalam buku berjudul Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek (hal. 3) mengatakan penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat.

Bahwa jika tidak dalam kapasitasnya, kewenangannya dan tidak ada dasar

Hal 19 dari 52 hal. Putusan Perkara No.43/Pdt-Sus-MEREK/2019/PN.Jkt.Pst



hukumnya maka hal ini akan merusak aturan acara hukum di Indonesia yang mana setiap orang ataupun pihak manapun harus jelas siapa yang mengajukan gugatan pembatalan merek pada Pengadilan Niaga dan tidak dengan mengatasnamakan pihak atau badan hukum yang belum tentu benar kebenarannya.

Bahwa oleh dikarenakan dalil yang dikemukakan **TERGUGAT** tersebut diatas telah beralasan hukum, sekiranya Majelis Hakim yang Mengadili Perkara ini menjatuhkan putusan menyatakan Menolak Gugatan Pembatalan Merek **PENGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan pembatalan merek **PENGUGAT** tidak dapat diterima (NO) ;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang **TERGUGAT** kemukakan pada bagian **EKSEPS** tersebut diatas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan materi Jawaban dalam Pokok Perkara ini. Untuk itu mohon kiranya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian mutatis mutandis dalam bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa **TERGUGAT** menyatakan menolak secara tegas dan jelas seluruh dalil-dalil **PENGUGAT** kecuali yang diakui secara tegas, bulat dan nyata serta mempunyai kesesuaian dengan dalil **TERGUGAT**;
3. Mengenai dalil gugatan **PENGUGAT** pada angka 1, justru **TERGUGAT** merasa keberatan atas dasar itikad tidak baik yang dilakukan oleh **PENGUGAT** dalam mengajukan Permohonan Merek **M&G** dan secara nyata Permohonan Merek **PENGUGAT** pada tanggal 15 Maret 2017 dengan nomor agenda D0020017011952 dengan jenis barang “ alat tulis; jepretan (stapler) ; pita perekat untuk alat tulis-menulis atau keperluan rumah tangga; lem untuk keperluan tulis menulis atau rumah tangga; map-map untuk kertas; alat pelobang (keperluan kantor); penggaris untuk menggambar; buku catatan; pita penghapus [keperluan kantor]; pena tarik’ , kelas 16 akan tetapi status permohonan merek tersebut telah ditolak oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual , Kementerian Hukum dan HAM RI, kemudian **PENGUGAT** mengajukan kembali Permohonan Merek **M&G** pada tanggal 1 Agustus 2019 dengan Agenda No. DID2019040332 untuk jenis barang yang sama, yaitu” Alat tulis; jepretan (stapler) ; pita perekat untuk alat tulis-menulis atau keperluan rumah tangga; lem untuk keperluan tulis menulis atau rumah tangga; map-map untuk kertas;

Hal 20 dari 52 hal. Putusan Perkara No.43/Pdt-Sus-MEREK/2019/PN.Jkt.Pst



alat pelobang (keperluan kantor); penggaris untuk menggambar; buku catatan; pita penghapus [keperluan kantor]; pena tarik” dan saat ini dalam masa pengumuman yaitu: pada tanggal 1 Agustus 2019 sampai tanggal 1 Oktober 2019 melalui Berita Resmi Merek Seri A No. 37/VIII/A/2019 maka **TERGUGAT** sudah mengajukan keberatan pada tanggal 30 Agustus 2019 sesuai dengan pasal 16, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan untuk menjalankan itikad tidak baiknya juga **PENGGUGAT** mengajukan gugatan pembatalan merek pada Pengadilan Niaga Jakarta dengan No. perkara 43/Pdt.Sus-Merek/2019PN. Niaga Jkt.Pusat terhadap

merek **TERGUGAT** yaitu  yang telah terdaftar pada Direktorat Merek dengan Daftar No. IDM 000362830 dan kemudian telah diperpanjang sampai dengan 24 Agustus 2028 (sudah 13 tahun terdaftar) yang mana masyarakat di Indonesia serta khalayak umum sudah mengetahui produk-produk **TERGUGAT** dan telah beredar dimasyarakat

Bahwa perbuatan **PENGGUGAT** dapat dikategorikan sangat berperilaku curang dengan memotong jaringan peredaran barang produksi **TERGUGAT** yang sudah beredar dimasyarakat, dimana sudah dalam kurun waktu 13 tahun lebih **PENGGUGAT** membangun usahanya dengan susah payah hingga dikenal dan diterima oleh masyarakat akan produknya dan tidak pernah ada satupun

yang mengklaim selama 13 tahun terhadap mereknya, yaitu  sedangkan **PENGGUGAT** sendiri pertama kali mengajukan permohonan merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual jelas sangat berbeda, yaitu  dengan jenis barang yang berbeda dan kemudian **PENGGUGAT** mengajukan merek  di Indonesia dengan memirip-

miripkan jenis barang yang sama dengan merek  milik **TERGUGAT**. Kami mohon Majelis Hakim menilai secara bijaksana dalam kasus a quo ini karena perbuatan **PENGGUGAT** sangat menghambat produk lokal di Indonesia dan mematikan industri di Indonesia dengan berbagai macam cara sebagaimana **PENGGUGAT** lakukan agar dapat memasarkan produknya di Indonesia yang mempunyai daya beli yang tinggi.

4. Bahwa sebagaimana dalil dan alasan **PENGGUGAT** pada angka 2, **PENGGUGAT** dalam mengajukan gugatan telah mengandung cacat formil, dimana dalam sidang permulaan kuasa hukum **PENGGUGAT** tidak bisa membuktikan untuk siapa dan bertindak untuk siapa karena tidak bisa

Hal 21 dari 52 hal.Putusan Perkara No.43/Pdt-Sus-MEREK/2019/PN.Jkt.Pst



menunjukkan kewenangan dan siapa yang berwenang untuk memberikan kuasa hukum dalam mengajukan gugatan a quo ini karena **PENGGUGAT** merupakan suatu badan hukum, yaitu Shanghai M&G Stationery Manufacturing Inc, halmana seseorang harus dapat menunjukkan kewenangan dalam mewakili sebuah Perseroan Terbatas untuk bertindak di depan pengadilan sebagai **PENGGUGAT**, dan jika orang tersebut tidak mempunyai kewenangannya maka orang tersebut bukanlah salah satu Direksi Perseroan Terbatas (Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, atas dasar ini setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan pembatalan merek PENGGUGAT tidak dapat diterima (NO) ;

5. Bahwa dalam angka 3, secara nyata **PENGGUGAT** mengakui pemakai dan

pertama kali menggunakan merek  dengan mendaftarkan mereknya di Indonesia sejak tahun 2004 dengan jenis barang “ *petunjuk halaman buku; sampul surat [alat tulis-menulis]; kartu pos; kalender; kartu-kartu; alat pelubang perlengkapan kantor; penggaris untuk menggambar*” dan logo  milik **PENGGUGAT** tidak mempunyai arti berbeda baik logo maupun jenis

barangnya dengan merek **TERGUGAT**, yaitu  yang didaftar sejak tahun 2006 dengan jenis barang “ *Tinta computer/faxs, tinta maker, tinta stempel, refil spidol, mata pena, spidol, segala macam spidol/white board, nomerator, mesin mata ayam (eyelet punch), binder loose leaf, pelobang penjilitan, pelobang kertas, stempel-stempel, amplop-amplop, album album, penahan buku, karton, sampul-sampul, organizer, segala macam kertas, kertas fax, tissue, album-album, diary adress book, cairan penghapus, pita-pita printer, pita mesin tik, kuas, alat-alat menggambar, segala macam rautan pinsil, jangka, kotak jangka, penindih kertas, krayon, paku jarum, binder clips, penggaris clip board, pelastik perbungkus, plastik mica/plastik tembus cahaya, penghancur kertas, pita perekat, huruf cetak, majalah, kotak pensil/cat air, asahan pensil, blue print, cellotape, dispenser cellotape, cutter, segala macam kartu, kwas untuk gambar, mesin untuk gambar/tulis, paku payung, alat/mesin penempel label, corection tape dan cair, alat penjilid/penjepit, kotak dari kertas/kardus, pita penghapus tulisan, lembaran tinta untuk mesin/duplikator, pelipat ganda dokumen, pisau kertas, poyret, fiber tip maker, alat pendidikan dan pengajaran, jelly pen, klise, klip, gambar tempel, fibertip marker, kamus, kalender, meja gambar, minyak untuk menggambar, segala macam papan, pembuka klip dan amplop, penghapus papan tulis, timah-timah*

Hal 22 dari 52 hal.Putusan Perkara No.43/Pdt-Sus-MEREK/2019/PN.Jkt.Pst



pensil, dompet, lemari-lemari untuk kantor, tempat arsip, semi jelly pen, bantalan stempel, oil pastel, cat air, penghapus pena/pinsil/stepler, staples,

*pencopot staples, lem”, dan logo  mempunyai arti yaitu “ **Madia & Grup** “*

6. Bahwa pada dalil **PENGGUGAT** pada angka 4 dan 5 patut dikesampingkan, **PENGGUGAT** memberikan list tentang merek  yang telah terdaftar di beberapa Negara yang mana hampir rata-rata tergolong masih baru akan tapi tidak bisa memberikan data atas nama siapa merek tersebut terdaftar ? dan untuk jenis barang apa ?, apalagi di negara tempat kedudukan Badan Hukum **PENGGUGAT**, yaitu Tiongkok baru diajukan tahun 2007 yang jelas

lebih dahulu terdaftar merek  milik **TERGUGAT** yang mana diajukan tahun 2006, sedangkan di Indonesia **TERGUGAT** baru mengajukan permohonan merek  pada tanggal 15 Maret 2017 dengan nomor agenda D0020017011952 dan telah ditolak oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI karena harus melalui proses dan memenuhi persyaratan sebagai merek terdaftar sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016 berdasarkan pasal 20 huruf a, b, c, dan d dan Pasal 21 ayat 1, 2, 3 dan 4, serta apakah masyarakat Indonesia dan masyarakat umum pernah mengenal untuk jenis barang yang menurut **PENGGUGAT** diklaim sebagai merek terkenal, sedangkan **TERGUGAT**

dalam mendaftarkan merek  sudah dilakukan permohonan pendaftaran mereknya sejak tanggal 24 Agustus 2006 dan terdaftar dengan Daftar Nomor IDM 000362830 kemudian diperpanjang pada tanggal 3 Juni 2018. oleh karena itu menurut fakta hukum hal ini jauh sebelum

PENGGUGAT yang baru mendaftarkan merek  pada tanggal 15 Maret 2017 yang statusnya telah ditolak, sedangkan **TERGUGAT** dengan

merek  sudah memenuhi persyaratan dan proses sebagai merek terdaftar di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Merek No. 15 tahun 2001 dan perubahannya yaitu, Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016.

7. Bahwa pada Angka 6 dalil **PENGGUGAT** patut dikesampingkan karena **PENGGUGAT** mencoba membuat opini dan mendalilkan **TERGUGAT** memiliki

Hal 23 dari 52 hal. Putusan Perkara No.43/Pdt-Sus-MEREK/2019/PN.Jkt.Pst



merek  baru terdaftar pada tanggal 18 Juli 2012 padahal **TERGUGAT** telah mengajukan permohonan mereknya pada Direktorat Merek

sejak tanggal 24 Agustus 2006 dan logo  sudah diciptakan sejak 27 Juni 2005 di Jakarta yang mana telah dicatat dalam perlindungan hak ciptanya pada Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 27 Juni 2005 dengan No. 031349, bagaimana mungkin **TERGUGAT** mempunyai itikad tidak baik terhadap

PENGGUGAT karena logo  merupakan merek ciptaan **TERGUGAT** yang mempunyai arti “**MADIA &GROUP**” sedangkan merek

PENGGUGAT yang telah terdaftar yaitu  sangat jelas berbeda secara keseluruhan dan tidak mempunyai arti, hanya logo semata, justru **PENGGUGAT** yang mencoba dengan itikad tidak baik yang akhirnya **ditolak** oleh Direktorat Merek, dimana pada tanggal 15 Maret 2017 dengan nomor

agenda D0020017011952 mengajukan merek  atas nama **PENGGUGAT**, berdasarkan Pasal 21 ayat (1) a dan (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan: Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan:

a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis” dan

(3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.

Kami mohon Majelis Hakim menilai hal ini secara bijaksana karena dalil yang disampaikan oleh **PENGGUGAT** pada Angka 6 patut dikesampingkan,

8. Bahwa sebagaimana dalam gugatan **PENGGUGAT** dalam dalil yang dijelaskan pada Angka 7 sampai 11 patut dikesampingkan, dimana **PENGGUGAT** memakai merek pbanding yang **terdaftar di Australia**

 **bukan di Indonesia**, yaitu  dan dengan jenis barang yaitu : Kertas, kardus, dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas lain, barang cetakan, bahan penjilid buku, foto, alat tulis; perekat untuk keperluan alat tulis atau keperluan rumah tangga, bahan seniman, kuas cat, mesin tik dan keperluan kantor (kecuali furniure); bahan pengajaran dan pengajaran (kecuali peralatan); bahan plastik untuk kemasan (tidak termasuk

Hal 24 dari 52 hal.Putusan Perkara No.43/Pdt-Sus-MEREK/2019/PN.Jkt.Pst



dalam kelas lain); jenis printer; blok pencetakan, berbeda dengan jenis barang yang PENGGUGAT ajukan permohonannya di Indonesia, yaitu merek **M&G** pada tanggal pada tanggal 15 Maret 2017 dengan nomor agenda D0020017011952 dengan jenis barang “ alat tulis; jepretan (stapler) ; pita perekat untuk alat tulis-menulis atau keperluan rumah tangga; lem untuk keperluan tulis menulis atau rumah tangga; map-map untuk kertas; alat pelobang (keperluan kantor); penggaris untuk menggambar; buku catatan; pita penghapus [keperluan kantor]; pena tarik’ , kelas 16 akan tetapi status permohonan merek tersebut telah **ditolak** oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual , Kementerian Hukum dan HAM RI, kemudian **PENGUGAT** mengajukan kembali Permohonan Merek **M&G** pada tanggal 1 Agustus 2019 dengan Agenda No. DID2019040332 untuk jenis barang yang sama, yaitu” Alat tulis; jepretan (stapler) ; pita perekat untuk alat tulis-menulis atau keperluan rumah tangga; lem untuk keperluan tulis menulis atau rumah tangga; map-map untuk kertas; alat pelobang (keperluan kantor); penggaris untuk menggambar; buku catatan; pita penghapus [keperluan kantor]; pena tarik” dan saat ini dalam masa pengumuman yaitu: pada tanggal 1 Agustus 2019 sampai tanggal 1 Oktober 2019 melalui Berita Resmi Merek Seri A No. 37/VIII/A/2019 maka **TERGUGAT** sudah mengajukan keberatan pada tanggal 30 Agustus 2019 sesuai dengan pasal 16, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan untuk menjalankan itikad tidak baiknya juga PENGUGAT mengajukan gugatan pembatalan merek pada Pengadilan Niaga Jakarta dengan No. perkara 43/Pdt.Sus-Merek/2019PN. Niaga Jkt.Pusat terhadap

merek TERGUGAT yaitu **M&G** yang telah terdaftar pada Direktorat Merek dengan Daftar No. IDM 000362830 dan kemudian telah diperpanjang sampai dengan 24 Agustus 2028 (sudah 13 tahun terdaftar) yang mana masyarakat di Indonesia serta khalayak umum sudah mengetahui produk-produk TERGUGAT dan telah beredar dimasyarakat, sedangkan menurut Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 21 ayat (1) dan (3) disebutkan: Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan:

- a. **Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis” dan**

Hal 25 dari 52 hal.Putusan Perkara No.43/Pdt-Sus-MEREK/2019/PN.Jkt.Pst



(3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.

Dalam penjelasan huruf a

Yang dimaksud dengan “ Merek yang dimohonkan lebih dahulu” adalah Permohonan pendaftaran Merek yang sudah disetujui untuk didaftar”

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Pemohon yang beritikad tidak baik” adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan.

Bahwa sangat terlihat dimana **PENGUGAT** berusaha mengecoh dengan dalil yang diutarakan pada Angka 11 dalam gugatannya yang mana menyatakan **PENGUGAT** pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran pada tanggal 4 Juni 2004, dengan daftar No. IDM 000196471, maka secara jelas bersama ini **TERGUGAT**bandingkan dibawah ini:



Merek **PENGUGAT** Merek **TERGUGAT**

Daftar No.IDM 000196471 Daftar No. IDM 000362830

- Terdiri dari unsur warna hitam dan putih - terdiri dari unsur warna merah dan biru
- Penulisan huruf yang berbeda
- Dengan jenis barang yang berbeda:

PENGUGAT:” petunjuk halaman buku; sampul surat [alat tulis-menulis]; kartu pos; kalender; kartu-kartu; alat pelubang perlengkapan kantor; penggaris untuk menggambar”

TERGUGAT: “Tinta computer/faxs, tinta maker, tinta stempel, refil spidol, mata pena, spidol, segala macam spidol/white board, nomerator, mesin mata ayam (eyelet punch), binder loose leaf, pelobang penjilitan, pelobang kertas, stempel-stempel, amplop-amplop, albumalbum, penahan buku, karton, sampul-sampul, organizer, segala macam kertas, kertas fax, tissu, album-album, diary adress book, cairan penghapus, pita-pita printer, pita mesin tik, kuas, alat-alat menggambar, segala macam rautan pinsil, jangka, kotak jangka, penindih kertas, krayon, paku jarum, binder clips, penggaris clip board, pelastik

Hal 26 dari 52 hal.Putusan Perkara No.43/Pdt-Sus-MEREK/2019/PN.Jkt.Pst



permbungkus, plastik mica/plastik tembus cahaya, penghancur kertas, pita perekat, huruf cetak, majalah, kotak pensil/cat air, asahan pensil, blue print, cello tape, dispenser cello tape, cutter, segala macam kartu, kwas untuk gambar, mesin untuk gambar/tulis, paku payung, alat/mesin penempel label, corection tape dan cair, alat penjilid/penjepit, kotak dari kertas/kardus, pita penghapus tulisan, lembaran tinta untuk mesin/duplikator, pelipat ganda dokumen, pisau kertas, poyret, fiber tip maker, alat pendidikan dan pengajaran, jelly pen, klise, klip, gambar tempel, fibertip marker, kamus, kalender, meja gambar, minyak untuk menggambar, segala macam papan, pembuka klip dan amplop, penghapus papan tulis, timah-timah pensil, dompet, lemari-lemari untuk kantor, tempat arsip, semi jelly pen, bantalan stempel, oil pastel, cat air, penghapus pena/pinsil/stepler, staples, pencopot staples, lem”,

Sangat terlihat perbedaan yang sangat mencolok dari sudut apapun, sehingga merek **PENGGUGAT** tersebut diatas tidak bisa dibuat perbandingan dan dijadikan dasar oleh **PENGGUGAT** untuk membatalkan merek **TERGUGAT**;

9. Bahwa dalil yang diutarakan oleh **PENGGUGAT** pada angka 12 sampai 20 perlu dikesampingkan karena dalil **PENGGUGAT** mengenai keterkenalan Merek **PENGGUGAT** hanya mengklaim secara diri sendiri dan memang sewajarnya untuk melindungi suatu produk yang dihasilkan harus dimohonkan pendaftaran merek produknya dan tidak semua juga menjadikan suatu merek dalam suatu produk dikatakan merek terkenal karena perbedaan wilayah dan masyarakat umum yang mengenal merek tersebut dan masih ada beberapa pemilik merek yang menggunakan huruf M&G sebagai merek untuk produknya dan **TERGUGAT** sendiripun menciptakan merek



merupakan merek ciptaan sendiridan mempunyai arti, berbeda dengan **PENGGUGAT** yang tidak mempunyai arti, walaupun **PENGGUGAT** mengklaim **M&G** sebagai bagian dari nama badan hukumnya tidak mempunyai dasar hukum karena Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 21 ayat (2) menyebutkan:

“Permohonan ditolak jika merek tersebut :

- a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.

Hal 27 dari 52 hal.Putusan Perkara No.43/Pdt-Sus-MEREK/2019/PN.Jkt.Pst



dalam penjelasan Ayat (2) huruf a,

Yang dimaksud dengan “nama badan hukum” adalah nama badan hukum yang digunakan sebagai merek dan terdaftar.

Sedangkan badan hukum **PENGGUGAT**, yaitu Shanghai M&G Stationery Manufacturing Inc tidak pernah diajukan sebagai merek dan belum juga terdaftar, sehingga sangat keliru jika **PENGGUGAT** mengklaim unsur kata M&G yang merupakan bagian nama badan usaha **PENGGUGAT**:

10. Bahwa dalil **PENGGUGAT** pada angka 15, dimana menyebutkan jenis-jenis barang yang diproduksi sama dengan **TERGUGAT**, hanyalah mengklaim diri sendiri karena merek **PENGGUGAT** yang merupakan badan hukum dimana Negara asalnya, yaitu Tiongkok baru diajukan pendaftarannya pada tahun 2007, sedangkan **PENGGUGAT** sudah jauh sebelumnya pada tahun 2006 dan logo untuk produk **TERGUGAT** pun sudah dicatatkan dan diumumkan pada tahun 2005, **TERGUGAT** pun sebagaimana tersebut diatas telah memberikan penjelasan terhadap perlindungan jenis barang yang diajukan oleh **PENGGUGAT**
11. Bahwa sebagaimana dalil **PENGGUGAT** pada angka 16 dengan menyebutkan memasarkan dan juga produksi, **TERGUGAT** sendiri pun juga melakukan hal sama karena Indonesia adalah Negara yang cukup luas wilayahnya dan tidak bisa juga mengklaim dirinya menghabiskan biaya dalam pemasaran, karena **TERGUGAT** sendiri juga telah menghabiskan dananya dalam pengenalan produk, promosi dan penjualannya.
12. Bahwa dalil yang diutarakan **PENGGUGAT** pada angka 19 sampai 22 tidak

bisa diklaim secara sepihak karena merek  milik **TERGUGAT**

jauh terdaftar terlebih dahulu di negara asal Pemilik merek  yaitu Indonesia sedangkan apa yang diklaim sebagian merek **PENGGUGAT** sebagai merek terkenal sudah terdaftar setelah ada produk yang dihasilkan oleh **TERGUGAT** karena merek **TERGUGAT** terlebih dahulu terdaftar dan merek **PENGGUGAT** yang terdaftar di Indonesia, yaitu  jelas sangat berbeda dan masyarakat jelas mengetahui perbedaannya, apalagi produk yang dilindungi adalah berbeda dengan **TERGUGAT** dan selama 13 tahun tidak pernah ada masyarakat yang merasa dirugikan oleh produk **TERGUGAT** maupun klaim-klaim akan adanya beredarnya merek

 milik **TERGUGAT** sehingga apa yang didalilkan **PENGGUGAT**

Hal 28 dari 52 hal. Putusan Perkara No.43/Pdt-Sus-MEREK/2019/PN.Jkt.Pst



bahwa **TERGUGAT** menjiplak maupun beritikad tidak baik patut dikesampingkan malah **TERGUGAT** merasa dirugikan dengan adanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh **PENGUGAT** didasari itikad tidak baik dan persaingan curang dengan cara-cara mendaftarkan merek di beberapa Negara dan kemudian mencoba membatalkan merek **TERGUGAT** dengan dalil merek terkenal padahal dinegaranya sendiri, **PENGUGAT** baru mendaftarkan mereknya setelah adanya produk **TERGUGAT** beredar dipasaran wilayah Indonesia dan masyarakat pada umumnya sehingga jika merek **TERGUGAT** dibatalkan akan secara mudah mendistribusikan barang-barang produknya karena masyarakat telah mengenal produk merek



milik **TERGUGAT**. Kami mohon Majelis Hakim menilai perkara a quo ini secara arif dan bijaksana, **TERGUGAT** telah berusaha bertahun-tahun guna mempertahankan produknya yang merupakan asli produk Indonesia dan telah dipasarkan hingga masyarakat mengetahui produk-produk **TERGUGAT**, akan habis pula jika produk-produk asing yang dengan segala cara merebut pasar dinegara kita sendiri jika kita sendiri yang tidak bisa membendunginya.

13. Berdasarkan seluruh jawaban **TERGUGAT** diatas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan **PENGUGAT** tidak berdasarkan hukum. Hal ini menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta 1993, hal. 84, dinyatakan bahwa “ Jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan maka gugatan akan dinyatakan tidak diterima (niet ontvankelijklaard);
14. Bahwa segala dalil yang diungkapkan dalam gugatan pembatalan merek yang diajukan pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ini oleh **PENGUGAT** merupakan gugatan pembatalan merek yang berbeda dalam jenis barangnya, kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim dapat mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (No.03/BUA.6/HS/SP/XII/2015) dalam huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, pada angka 2 huruf d, yang mana menyebutkan Gugatan Pembatalan terhadap Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain untuk barang atau jasa yang tidak sejenis maka amar putusan adalah **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA**.

Hal 29 dari 52 hal. Putusan Perkara No.43/Pdt-Sus-MEREK/2019/PN.Jkt.Pst



Berdasarkan uraian-uraian fakta hukum diatas maka dengan ini Kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan dalam amar putusannya untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi **TERGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan **PENGUGAT** tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

- Mohon Putusan seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono);

Menimbang bahwa atas Jawaban gugatan tersebut Penggugat telah mengajukan Replikya tertanggal 19 September 2019 sebagai berikut :

Menimbang bahwa atas permohonan gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 26 September 2019 sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-8-3.B sebagai berikut :

1. Bukti P-1.1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Permohonan Pendaftaran Merek Dagang dibawah Nomor Permohonan D002017011952 yang diajukan pada tanggal 15 maret 2017 untuk Merek M & G di kelas 16 atas nama SHANGHAI M & G STATIONERY MANUFACTURING INC.;
2. Bukti P-1.2 : Frint Out Hasil cetak Asli/print-out asli atas permohonan Pendaftaran merek Online (e-filing) dari situs resmi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia <https://efiling.dgip.go.id> atas permohonan pendaftaran merek dagang dibawah Nomor Permohonan DID2019040332 yang diajukan pada tanggal 26 Juli 2019 atas nama SHANGHAI M&G STATIONERY MANUFACTURING INC.(I.C.Penggugat);
2. Bukti P-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Petikan Resmi Pendaftaran Sertifikat Merek M&G Daftar Nomor: IDM000196471 atas nama SHANGHAI M&G STATIONERY MANUFACTURING INC. (i.c.

Hal 30 dari 52 hal.Putusan Perkara No.43/Pdt-Sus-MEREK/2019/PN.Jkt.Pst



Penggugat) ;

2. Bukti P-3.1.1A: Fotocopy dari copy Sertifikat Pendaftaran Merek M&G dan M&G dalam kelas 16 di berbagai Negara di Dunia Merek M&G Merek Internasional No.Pendaftaran 1015516 tanggal pendaftaran 16 Juli 2009 Kelas 16 Status terdaftar ;
3. Bukti P-3.1.1B: Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan Sertifikat Pendaftaran Merek M&G dan M&G dalam kelas 16 di berbagai Negara di Dunia Merek M&G Merek Internasional No.Pendaftaran 1015516 tanggal pendaftaran 16 Juli 2009 Kelas 16 Status terdaftar;
4. Bukti P-3.1.2A: Fotocopy dari copy Sertifikat Pendaftaran Merek M&G dalam kelas 16 di berbagai Negara di Dunia Merek M&G Merek Benelux No.Pendaftaran 1015516 tanggal pendaftaran 05 Juli 2010 Kelas 16 Status terdaftar ;
5. Bukti P-3.1.2B: Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan Sertifikat Pendaftaran Merek M&G dalam kelas 16 di berbagai Negara di Dunia Merek M&G Merek Benelux No.Pendaftaran 1015516 tanggal pendaftaran 05 Juli 2010 Kelas 16 Status terdaftar;
6. Bukti P-3.1.3A: Fotocopy dari copy Sertifikat Pendaftaran Merek M&G dalam kelas 16 di berbagai Negara di Dunia Merek M&G Merek Israel No.Pendaftaran 222396 tanggal pendaftaran 26 Juli 2009 Kelas 16 Status terdaftar ;
7. Bukti P-3.1.3B: Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan Sertifikat Pendaftaran Merek M&G dalam kelas 16 di berbagai Negara di Dunia Merek M&G Merek Israel No.Pendaftaran 222396 tanggal pendaftaran 26 Juli 2009 Kelas 16 Status terdaftar;
8. Bukti P-3.1.4A: Fotocopy dari copy Sertifikat Pendaftaran Merek M&G dalam kelas 16 di berbagai Negara di Dunia Merek M&G Merek Myanmar No.Pendaftaran 9178/2009 tanggal pendaftaran 28 Oktober 2011 Kelas 16 Status terdaftar ;
9. Bukti P-3.1.4B: Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan Sertifikat Pendaftaran Merek M&G dalam kelas 16 di berbagai Negara di Dunia Merek M&G Merek Myanmar No.Pendaftaran 9178 tanggal pendaftaran 28 Oktober 2011 Kelas 16 Status terdaftar;
10. Bukti P-3.1.5A: Fotocopy dari copy Sertifikat Pendaftaran Merek M&G dalam kelas 16 di berbagai Negara di Dunia Merek M&G Merek Internasional (Korea) No.Pendaftaran 1015516 tanggal pendaftaran 16 Juli 2009

Hal 31 dari 52 hal.Putusan Perkara No.43/Pdt-Sus-MEREK/2019/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelas 16 Status terdaftar ;

11. Bukti P-3.1.5B: Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan Sertifikat Pendaftaran Merek M&G dalam kelas 16 di berbagai Negara di Dunia Merek M&G Merek Internasional (Korea) No.Pendaftaran 1015516 tanggal pendaftaran 16 Juli 2009 Kelas 16 Status terdaftar;
12. Bukti P-3.2.1A: Frint Out Sertifikat Pendaftaran Merek M&G dan M&G Negara Mongolia No.Pendaftaran M-1015516 tanggal Pendaftaran 16 Juli 2009 Kelas 16 Terdaftar ;
13. Bukti P-3.2.1B: Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan Frint Out Sertifikat Pendaftaran Merek M&G dan M&G Negara Mongolia No.Pendaftaran M-1015516 tanggal Pendaftaran 16 Juli 2009 Kelas 16 Terdaftar ;
14. Bukti P-3.2.2A: Frint Out Sertifikat Pendaftaran Merek M&G Negara U.S No.Pendaftaran M-4361828 tanggal Pendaftaran 2 Juli 2009 Kelas 16 Terdaftar ;
15. Bukti P-3.2.2B: Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan Frint Out Sertifikat Pendaftaran Merek M&G Negara U.S No.Pendaftaran M-4361828 tanggal Pendaftaran 2 Juli 2009 Kelas 16 Terdaftar ;
16. Bukti P-3.2.3A: Frint Out Sertifikat Pendaftaran Merek M&G Negara Jordania No.Pendaftaran M-109367 tanggal Pendaftaran 13 Februari 2010 Kelas 16 Terdaftar ;
17. Bukti P-3.2.3B: Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan Frint Out Sertifikat Pendaftaran Merek M&G Negara Jordania No.Pendaftaran M-109367 tanggal Pendaftaran 13 Februari 2010 Kelas 16 Terdaftar;
18. Bukti P-3.2.4A: Frint Out Sertifikat Pendaftaran Merek M&G Negara Filipina No.Pendaftaran M-42009009022 tanggal Pendaftaran 18 Maret 2010 Kelas 16 Terdaftar ;
19. Bukti P-3.2.4B: Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan Frint Out Sertifikat Pendaftaran Merek M&G Negara Filipina No.Pendaftaran M-42009009022 tanggal Pendaftaran 18 Maret 2010 Kelas 16 Terdaftar ;
20. Bukti P-3.2.5A: Frint Out Sertifikat Pendaftaran Merek M&G Negara Kamboja No.Pendaftaran KH/33031/09 tanggal Pendaftaran 28 Desember 2009 Kelas 16 Terdaftar ;
21. Bukti P-3.2.5B: Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan Frint Out Sertifikat Pendaftaran Merek M&G Negara Kamboja No.Pendaftaran

Hal 32 dari 52 hal.Putusan Perkara No.43/Pdt-Sus-MEREK/2019/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KH/33031/09, tanggal Pendaftaran 28 Desember 2009 Kelas 16 Terdaftar ;

22. Bukti P-3.2.6A: Frint Out Sertifikat Pendaftaran Merek M&G Negara Meksiko No.Pendaftaran 1197927 tanggal Pendaftaran 21 Januari 2011 Kelas 16 Terdaftar ;
23. Bukti P-3.2.6B: Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan Frint Out Sertifikat Pendaftaran Merek M&G Negara Meksiko No.Pendaftaran 1197927 tanggal Pendaftaran 21 Januari 2011 Kelas 16 Terdaftar ;
24. Bukti P-3.2.7A: Frint Out Sertifikat Pendaftaran Merek M&G Negara Meksiko No.Pendaftaran 864238 tanggal Pendaftaran 16 Desember 2004 Kelas 16 Terdaftar ;
25. Bukti P-3.2.7B: Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan Frint Out Sertifikat Pendaftaran Merek M&G Negara Meksiko No.Pendaftaran 864238 tanggal Pendaftaran 16 Desember 2004 Kelas 16 Terdaftar ;
26. Bukti P-3.2.8A: Frint Out Sertifikat Pendaftaran Merek M&G Negara Singapura No.Pendaftaran T0912415G tanggal Pendaftaran 16 Juli 2009 Kelas 16 Terdaftar ;
27. Bukti P-3.2.8B: Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan Frint Out Sertifikat Pendaftaran Merek M&G Negara Singapura No.Pendaftaran T0912415G tanggal Pendaftaran 16 Juli 2009 Kelas 16 Terdaftar ;
28. Bukti P-3.2.9A: Frint Out Sertifikat Pendaftaran Merek M&G Negara Malaysia No.Pendaftaran 04008190 tanggal Pendaftaran 23 September 2013 Kelas 16 Terdaftar ;
29. Bukti P-3.2.9B: Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan Frint Out Sertifikat Pendaftaran Merek M&G Negara Malaysia No.Pendaftaran 04008190 tanggal Pendaftaran 23 September 2013 Kelas 16 Terdaftar ;
30. Bukti P-3.2.10A: Frint Out Sertifikat Pendaftaran Merek M&G Negara Tiongkok No.Pendaftaran 4223906 tanggal Pendaftaran 7 Agustus 2007 Kelas 16 Terdaftar ;
31. Bukti P-3.2.10B: Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan Frint Out Sertifikat Pendaftaran Merek M&G Negara Tiongkok No.Pendaftaran 4223906 tanggal Pendaftaran 7 Agustus 2007 Kelas 16 Terdaftar ;
32. Bukti P-3.2.11A: Frint Out Sertifikat Pendaftaran Merek M&G Negara Mauritius No.Pendaftaran 21298/2014 tanggal Pendaftaran 28 Juli 2016 Kelas 16 Terdaftar ;
33. Bukti P-3.2.11B: Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan Frint Out Sertifikat

Hal 33 dari 52 hal.Putusan Perkara No.43/Pdt-Sus-MEREK/2019/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pendaftaran Merek M&G Negara Mauritius No.Pendaftaran 21298/2014 tanggal Pendaftaran 28 Juli 2016 Kelas 16 Terdaftar ;
33. Bukti P-3.2.12A: Frint Out Sertifikat Pendaftaran Merek M&G Negara Hongkong No.Pendaftaran 303752659 tanggal Pendaftaran 22 April 2016 Kelas 16 Terdaftar ;
34. Bukti P-3.2.12B: Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan Frint Out Sertifikat Pendaftaran Merek M&G Negara Hongkong No.Pendaftaran 303752659 tanggal Pendaftaran 22 April 2016 Kelas 16 Terdaftar ;
35. Bukti P-4 : Fotocopy dari asli Petikan Resmi asli pendaftaran Merek M&G yang diajukan permohonan pendaftarannya atas nama MADIA DHARMA (i.c.Tergugat) dengan tanggal Penerimaan pada tanggal 24 Agustus 2006 dibawah Nomor permohonan D002006027305 dan kemudian didaftar oleh Direktorat Merek dengan Tanggal Pendaftaran pada tanggal 18 Juli 2012 dibawah Nomor pendaftaran IDM000362830 ;
36. Bukti P-5.1.A: Fotocopy sesuai dengan aslinya Salinan Resmi dari Pendaftaran Merek M&G dalam kelas 16 dibawah nomor pendaftaran 1057118 pada tanggal 26 Mei 2005 di Australia ;
37. Bukti P-5.1.B: Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan Salinan Resmi dari Pendaftaran Merek M&G dalam kelas 16 dibawah nomor pendaftaran 1057118 pada tanggal 26 Mei 2005 di Australia;
38. Bukti P-5.2.A: Fotocopy dari Frint Out Hasil Cetak/frint out dari Situs resmi Kantor Pendaftaran Merek Negara Australia ;
39. Bukti P-5.2.B: Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan Frint Out Hasil Cetak/frint out dari Situs resmi Kantor Pendaftaran Merek Negara Australia ;
40. Bukti P-6.1.A: Fotocopy sesuai dengan aslinya Katalog tahun 2018-2019 ;
41. Bukti P-6.1.B: Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan Katalog tahun 2018-2019 ;
42. Bukti P-7 : Frint Out bukti pemakaian actual baik dari Merek M&G (hitam putih) ataupun M&G (berwarna) milik Penggugat dari berbagai iklan, promosi serta situs (website) Penggugat (<http://www.mg-pen.com>) dan (<http://www.mgstationery.com>);
43. Bukti P-8.1.A: Fotocopy sesuai dengan aslinya Anggaran dasar pendidikan SHANGHAI M&G STATIONERY MANUFACTURING INC;
44. Bukti P-8.1.B: Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan Anggaran dasar pendidikan SHANGHAI M&G STATIONERY MANUFACTURING

Hal 34 dari 52 hal.Putusan Perkara No.43/Pdt-Sus-MEREK/2019/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INC;

45. Bukti P-8.2.A : Fotocopy sesuai dengan aslinya Izin Usaha (Business License) dari perusahaan Penggugat SHANGHAI M&G STATIONERY MANUFACTURING INC ;
46. Bukti P-8.2.B : Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan Izin Usaha (Business License) dari perusahaan Penggugat SHANGHAI M&G STATIONERY MANUFACTURING INC;
47. Bukti P-8.3.A : Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertifikat Dewan Tiongkok untuk Promosi Perdagangan Internasional TIONGKOK, tentang kewenangan Tn.Chen Huwen sebagai perwakilan hukum dari Penggugat ;
48. Bukti P-8.3.B : Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan Sertifikat Dewan Tiongkok untuk Promosi Perdagangan Internasional TIONGKOK, tentang kewenangan Tn.Chen Huwen sebagai perwakilan hukum dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda T-1 sampai dengan T- 19 sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Fotocopy dari aslin Petikan Resmi merek yang terdaftar pada Direktorat Merek Direktorat jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI., Merek M&G Daftar No.IDM 000362830, Atas Nama MADIA DHARMA Jl.A.M. Sangaji No.10 D Rt.008/Rw.004, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat (Tergugat), Tanggal Penerimaan 24 Agustus 2006 Arti M&G : MADIA & DROUP, Kelas 16 ;
2. Bukti T-2 : Fotocopy dari Frint Out Web Site Resmi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI (www.dgip.go.id) yang telah terdata sebagai berikut : Merek M&G, Daftar No.: IMD 000362830, Atas nama : MADIA DHARMA, Jl.A.M.Sangaji No.10 D Rt.008/Rw.004, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat (Tergugat), tanggal Penerimaan 24 Agustus 2006 Arti M&G : MADIA & GROUP, Kelas : 16 ;
3. Bukti T-3 : Frint Out Web Site Resmi World Intelektual Property Organization (WIPO)/Badan Dunia di Bidang Hak Kekayaan Intelektual (www3.wipo.int/branddb/showData.jsp) yang telah terdata sebagai berikut : Merek M&G, Daftar No.: IMD 000362830, Atas nama :

Hal 35 dari 52 hal.Putusan Perkara No.43/Pdt-Sus-MEREK/2019/PN.Jkt.Pst



MADIA DHARMA, JL.A.M.Sangaji No.10 D Rt.008/Rw.004, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat (Tergugat), tanggal Penerimaan 24 Agustus 2006 Arti M&G : MADIA & GROUP, Kelas : 16 ;

2. Bukti T-4 : Frint Out Sertifikat Perpanjangan Merek M&G, Daftar No.: IMD 000362830, Atas nama : MADIA DHARMA, JL.A.M.Sangaji No.10 D Rt.008/Rw.004, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat (Tergugat);
3. Bukti T-5 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertifikat hak Cipta atas logo M&G yang telah tercatat pada Direktorat jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada waktu berlakunya Undang-Undang No.19 Tahun 2001, tentang Hak Cipta yang terdata sebagai Pemegang hak Cipta : Madia Dharma JL.A.M.Sangaji No.10 D Rt.008/Rw.004, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Judul Ciptaan : M&G, Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali diwilayah Indonesia atau diluar wilayah Indonesia : 27 Juni 2005 di Jakarta Nomor Pendaftaran : 031349 Terlampir logo : M&G ;
4. Bukti T-6 : Frint Out Web Site Resmi Direktorat jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI (www.dgip.go.id) yang telah terdata sebagai berikut Merek M&G, Daftar No.IDM 000196471, Atas nama : SHANGHAI M&G STATIOOONERY MANUUUFACTURING INC, Building 3, No.3469 Jingian District Shanghai, China (Penggugat), Tanggal Penerimaan 4 Juni 2004, Arti M&G : tidak ada arti Kelas 16 ;
5. Bukti T-7 : Frint Out Web Site Resmi Direktorat jenderal, Kementerian Hukum dan HAM RI (www.dgip.go.id) yang telah terdata sebagai berikut : Status : (TM) ditolak, Merek : M&G, Agenda No.D002017011952, Tanggal penerimaan : 15 Maret 2017, Atas nama : SHANGHAI M&G STATIONERY MANUFACTURNG INC, Building 3, No.3469 Jingian District, Shanhai, China (Penggugat) ;
6. Bukti T-8 : Frint Out Web Site Resmi Direktorat jenderal, Kementerian Hukum dan HAM RI (www.dgip.go.id) yang telah terdata sebagai berikut : Status : (TM) Menunggu Kebenaran/Sanggahan, Merek : M&G, Agenda No.DID2019040332, Atas Nama : SHANGHAI M&G STATIONERY MANUFACTURNG INC, Building 3, No.3469 Jingian District, Shanhai, China (Penggugat) ;
9. Bukti T-9 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keberatan Tergugat, tertanggal 2 September 2019 terhadap permohonan pendaftaran merek M&G Agenda No.DID2019040332, tertanggal 26 Juli 2019,

Hal 36 dari 52 hal.Putusan Perkara No.43/Pdt-Sus-MEREK/2019/PN.Jkt.Pst



atas nama Penggugat ;

10. Bukti T-10 : Fotocopy Kumpulan copy dari asli Data Frint Out Web Site Resmi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI (www.dgip.go.id) yang telah terdata atas merek-merek atas nama pihak lain yang juga menggunakan huruf M dan G dengan jenis barang yang sama dengan Tergugat ;
11. Bukti T-11 : Fotocopy Kumpulan copy dari asli Data Frint Out Web Site Resmi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI (www.dgip.go.id) yang telah terdata atas merek-merek atas nama pihak lain yang juga menggunakan huruf M dan G dengan jenis barang yang lainnya atau dikelas lainnya;
12. Bukti T-12 : Fotocopy copy dari asli Data Frint Out yang berasal dari Web Site Resmi World Intellectual Property Organization (WIPO)/Badan Dunia di Bidang Hak Kekayaan Intelektual (www3.wipo.int/branddb/showData.jsp) yang telah terdata sebagai berikut: Kantor Merek Dagang di Australia : Merek : WRITING CREATIVITY M&G Atas Nama : Shanghai M&G Stationery Manufacturing Inc, Daftar No.1057118, Tanggal pengajuan : 26 Mei 2005, Tanggal pendaftaran : 26 Mei 2005;
13. Bukti T-13 : Fotocopy dari copy asli Frint Out yang berasal dari Web Site Resmi World Intellectual Property Organization (WIPO)/Badan Dunia di Bidang Hak Kekayaan Intelektual (www3.wipo.int/branddb/showData.jsp) yang telah terdata sebagai berikut : Kantor Merek Dagang di Amerika Serikat : Status : Ditolak, Merek M&G No.Agenda : 79005901, Atas Nama : Shanghai Sino-Korean ChengGuang Stationery di Industrial Areal Co.Ltd.beralamat di Industrial Areal A No.145, Guangming Town Fengxian Distrist, Sahnghai, China, Tanggal Pengajuan : 10 Juni 2001, Kelas : 16 ;
14. Bukti T-14 : Fotocopy dari copy asli Frint Out yang berasal dari Web Site Resmi World Intellectual Property Organization (WIPO)/Badan Dunia di Bidang Hak Kekayaan Intelektual (www3.wipo.int/branddb/showData.jsp) yang telah terdata sebagai berikut : Kantor Merek Dagang di Amerika Serikat : Status : Ditolak, Merek M&G, tanggal Pengajuan : 16 Juli 2009, Atas Nama : M&G ChengGuang Holding Grou- Co.Ltd, berkedudukan di 3488-4 Jinqian Road, Qingcuan Town, Distrik Fengsian, Sanghai, China,

Hal 37 dari 52 hal.Putusan Perkara No.43/Pdt-Sus-MEREK/2019/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelas : 16 ;

16. Bukti T-16 : Fotocopy dari asli Frit Out Web Site Resmi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI (www.dgip.go.id) yang telah terdata sebagai berikut : Merek : morning glory, Atas nama : Morning Glory Corporation, berkedudukan di : 1222 Chang Gang Bidg 22 Dohwa-Dong, MApo-Gu, Seoul Repuublic of Korea, Tanggal Penerimaan : 4 Juni 2004, Daftar NO.IDMoooo15433, Kelas : 16 ;
17. Bukti T-17 : Fotocopy dari Frint Out yang berasal dari Web Site Resmi World Intellectual Property Organization (WIPO)/Badan Dunia di Bidang Hak Kekayaan Intelektual (www3.wipo.int/branddb/showData.jsp) yang telah terdata sebagai berikut : Kantor Merek Dagang di Selandia Baru, Merek M&G< Atas Nama : Moke Limited, beralamat di Shop H5, China Town 262 Ti Rauku Drive, Burswood, 2013, Auckland, jenis barang : Alat tulis, Kelas 16 ;
18. Bukti T-18 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Terjemahan Frint Out Sertifikat Pendaftaran Merek M&G Negara U.S No.Pendaftaran M-4361828 tanggal Pendaftaran 2 Juli 2009 Kelas 16 Terdaftar ;
19. Bukti T-19 : FrintOut Foto dari produk-produk took-toko penjualan produk TERGUGAT yang menggunakan Merek M&G milik Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada kesempatan yang diberikan Penggugat menyatakan cukup dan tidak ada mengajukan apa – apa lagi ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Tergugat menyatakan cukup dan tidak ada mengajukan apa-apa lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 24 Oktober 2019;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada yang akan diajukan lagi, dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam dan / atau selama persidangan yang selengkapnyanya tercantum di dalam berita acara persidangan tercantum dan dipertimbangan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat melalui surat jawabannya mengajukan eksepsi

Hal 38 dari 52 hal.Putusan Perkara No.43/Pdt-Sus-MEREK/2019/PN.Jkt.Pst



yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas, Rancu, Keliru dan Membingungkan

- Bahwa Gugatan **PENGGUGAT** telah disusun secara tidak cermat, tidak terpenuhi sehingga sangat membingungkan atau kabur, dimana Gugatan **PENGGUGAT** dalam mengajukan gugatan terhadap **TERGUGAT** untuk membatalkan pendaftaran merek **TERGUGAT** akan tetapi tidak dijelaskan dalam gugatan apa yang menyebabkan merek milik **TERGUGAT** dalam kasus a quo dapat dibatalkan dan secara hukum dapat dibatalkan, dimana dalam dalil **PENGGUGAT** pada angka 6 menyebutkan **TERGUGAT** telah

mendaftarkan merek  Daftar No. IDM 000362830 terdaftar pada tanggal 18 Juli 2012, padahal seharusnya bukan 18 Juli 2012 akan tetapi dihitung sejak tanggal penerimaan yaitu "tanggal 24 Agustus 2006", dikarenakan asas hukum yang berlaku di Indonesia dalam proses pendaftaran merek yaitu sistem "**first to file**" (siapa pertama kali mendaftar) dengan No. Agenda D002006027305.

2. Gugatan PENGGUGAT Tidak Lengkap

- Bahwa Gugatan **PENGGUGAT** yang telah diajukan ke **TERGUGAT** dapat dikatakan kurang pihak, dalam hal ini Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang merupakan Pihak yang memutuskan suatu merek tersebut dapat didaftarkan atau ditolak dalam suatu permohonan merek berdasarkan pasal 20 huruf a, b, c, dan f dan Pasal 21 ayat 1, 2, 3 dan 4 Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016. Oleh karena itu seharusnya Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai pihak **TURUT TERGUGAT** dalam kasus a quo ini.

3. Gugatan PENGGUGAT Error In Persona

- Bahwa terhadap gugatan pembatalan atas merek **TERGUGAT** yang disampaikan melalui surat panggilan sidang (relas) dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Agustus 2019 yang mana juga dilampirkan Surat Gugatan dari kuasa **PENGGUGAT** dengan mengatasnamakan pemberi kuasa Shanghai M&G Stationery Manufacturing Inc sebagai Badan Hukum (Perusahaan) dan pada sidang permulaan dalam persidangan perkara a quo halmana surat kuasa yang ditandatangani untuk mengajukan perkara a quo ini **hanya oleh Legal Representative bukan Direksi dari Shanghai M&G Stationery Manufacturing Inc sebagai Badan Hukum (Perusahaan)** dan

Hal 39 dari 52 hal. Putusan Perkara No.43/Pdt-Sus-MEREK/2019/PN.Jkt.Pst



PENGUGAT tidak bisa menunjukkan Surat Kuasa diberikan oleh siapa, dalam hal ini sebagai pihak pemberi kuasa kepada kuasa hukumnya untuk mengajukan gugatan dalam kasus a quo ini. Kami mohon Yang Mulia Majelis hakim dalam perkara ini untuk memeriksa Surat Kuasa dalam legalitas kedudukan dan kewenangan tersebut yang mana mewakili Shanghai M&G Stationery Manufacturing Inc sebagai Badan Hukum (Perusahaan) dalam mengajukan gugatan kasus a quo ini, karena Surat Kuasa yang diberikan dan ditunjukan pada fakta persidangan hanya oleh Legal Representative dan tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan kuasa dengan mengatasnamakan Shanghai M&G Stationery Manufacturing Inc pada pengajuan gugatan perkara ini;

Bahwa oleh dikarenakan dalil yang dikemukakan **TERGUGAT** tersebut diatas telah beralasan hukum, sekiranya Majelis Hakim yang Mengadili Perkara ini menjatuhkan putusan menyatakan Menolak Gugatan Pembatalan Merek **PENGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan pembatalan merek **PENGUGAT** tidak dapat diterima (NO) ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat mengajukan dalil bantahan yang disampaikan melalui repliknya tertanggal 19 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, yang paling sangat mencolok ternyata, pendaftaran merek  oleh Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek  dalam kelas 16 milik Penggugat yang telah terdaftar jauh lebih dahulu dibawah nomor pendaftaran 1057118 pada tanggal 26 Mei 2005 di Australia, dimana dapat dilihat bahwa dari tanggal pendaftaran merek Penggugat di Australia ini diajukan jauh lebih dahulu dibandingkan dengan permohonan pendaftaran merek "M&G" dalam kelas 16 yang diajukan oleh Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2006.
- Bahwa, dalam surat gugatan perkara aquo ini, dalam point (12) telah dijelaskan secara detail dasar hukum dari gugatan pembatalan merek Tergugat, bahwa adanya iktikad tidak baik dari Tergugat (MADIA DHARMA) yang telah dengan sengaja menjiplak/meniru, membonceng pada ketenaran merek terkenal Penggugat sehingga pendaftaran merek tersebut bertentangan dengan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi

Hal 40 dari 52 hal. Putusan Perkara No.43/Pdt-Sus-MEREK/2019/PN.Jkt.Pst



Geografis, yaitu "Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik".

- Bahwa, selain itu berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, tidak ada satu pun ketentuan yang mengatur bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual harus diikut sertakan menjadi salah satu pihak dalam perkara aquo ini menjadi Tergugat II atau Turut Tergugat. Bahwa, oleh karenanya maka subyek hukum dalam perkara aquo ini sudah cukup dan tidak diperlukan adanya pembelaan dan penjelasan Negara Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan dengan demikian Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tidak perlu diikut sertakan menjadi salah satu pihak dalam perkara aquo ini menjadi Tergugat II atau Turut Tergugat. Selain itu, berdasarkan Pertimbangan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 52/Pdt.Sus- Merek/2014/PN.Jkt.Pst di sebutkan ahwa : "*Tidak dijadikannya Ditjen Hak Kekayaan Intelektual dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai Tergugat atau Turut Tergugat tidak membuat gugatan kurang Pihak, karena permasalahan hubungan hukum yang ada adalah antara Penggugat dan Tergugathal* mana putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut telah di kuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung No. 409 K/Pdt.Sus-HKI/2015.
- Bahwa, gugatan perkara pembatalan merek ini diajukan berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang mana gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.
- Bahwa, secara jelas dan transparan pada halaman pertama bagian atas dari Surat Kuasa tertanggal 5 November 2018 tertulis dalam Bahasa Indonesia. Selain itu, dalam Anggaran Dasar yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Bersumpah, bahwa Chen Huwen adalah salah satu pendiri dan pemegang saham dari SHANGHAI M&G STATIONERY MANUFACTURING INC. (i.e. PENGGUGAT). Kemudian, dalam Surat Pernyataan tertanggal 29 Oktober 2018 yang dibuat oleh Dewan Direksi dari SHANGHAI M&G STATIONERY MANUFACTURING INC. (i.e. PENGGUGAT) disebutkan bahwa Chen Huwen adalah Direktur dan dalam hal ini juga bertindak sebagai Legal Representative dari SHANGHAI M&G STATIONERY MANUFACTURING INC. (i.e. PENGGUGAT) yang berhak menandatangani Surat Kuasa dalam perkara gugatan pembatalan pendaftaran merek "M&G" dalam kelas 16 yang terdaftar dibawah nomor pendaftaran **IDM000362830**.

Hal 41 dari 52 hal.Putusan Perkara No.43/Pdt-Sus-MEREK/2019/PN.Jkt.Pst



- Penggunaan istilah "Legal Representative" dipergunakan oleh Penggugat untuk menerangkan bahwa Chen Huwen selaku Direktur dapat bertindak mewakili SHANGHAI M&G STATIONERY MANUFACTURING INC. (i.e. PENGGUGAT) secara hukum.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim setelah membaca Surat Kuasa Penggugat, Surat Gugatan dan dihubungkan dengan jawab-jawab antara para pihak berperkara mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas, Rancu, Keliru dan Membingungkan.

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat jelas sebagaimana perihal gugatan yaitu gugatan pembatalan merek dagang "M&G" daftar nomor IDM000362830. telah sesuai dengan petitum Penggugat nomor 6 yang memohon kepada Majelis Hakim supaya Membatalkan pendaftaran merek "M&G" Daftar No. IDM000362830 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek pada Direktorat Merek dengan segala akibat hukumnya. Sedangkan mengenai tanggal pendaftaran merek karena hal tersebut sudah masuk pada pokok perkara maka akan dipertimbangan bersamaan dengan pokok perkara. Untuk itu maka eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas, rancu, keliru dan membingungkan layak secara hukum untuk ditolak;

2. Gugatan Penggugat Tidak Lengkap.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat mengenai tidak diajukannya Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai pihak dalam perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat tidak menjadikan perkara ini kurang pihak. Karena Penggugat berhak menarik siapa saja yang ingin ditarik sebagai pihak. Disamping itu Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia hanya sebagai regulator. Untuk itu maka eksepsi gugatan Penggugat tidak berdasar hukum layak untuk ditolak;

3. Gugatan Penggugat Error In Persona.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat error in persona karena yang menandatangani surat kuasa hanya oleh Legal Representative bukan Direksi dari Shanghai M&G Stationery Manufacturing Inc sebagai Badan Hukum (Perusahaan). Setelah Majelis Hakim membaca Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 5 November 2018 dan

Hal 42 dari 52 hal.Putusan Perkara No.43/Pdt-Sus-MEREK/2019/PN.Jkt.Pst



dikaitkan dengan Anggaran Dasar SHANGHAI M&G STATIONERY MANUFACTURING INC. (i.e. PENGGUGAT). Bahwa Chen Huwen adalah salah satu pendiri dan pemegang saham dari SHANGHAI M&G STATIONERY MANUFACTURING INC. (i.e. PENGGUGAT). Kemudian, dalam Surat Pernyataan tertanggal 29 Oktober 2018 yang dibuat oleh Dewan Direksi dari SHANGHAI M&G STATIONERY MANUFACTURING INC. (i.e. PENGGUGAT) disebutkan bahwa Chen Huwen adalah Direktur dan dalam hal ini juga bertindak sebagai Legal Representative dari SHANGHAI M&G STATIONERY MANUFACTURING INC. (i.e. PENGGUGAT). Maka secara hukum eksepsi mengenai Penggugat Error in Persona harus secara hukum untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana berikut :

- Bahwa, untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang:



(selanjutnya disebut "M&G")

pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dibawah Nomor Permohonan D002017011952 pada tanggal 15 Maret 2017 dan Nomor Permohonan DID2019040332 pada tanggal 26 Juli 2019, untuk melindungi jenis-jenis barang dalam kelas 16;

- Bahwa, Penggugat adalah pemakai dan pendaftar pertama dari merek



Daftar No. IDM000196471 yang diajukan atas nama SHANGHAI M&G STATIONERY MANUFACTURING INC. (i.e. Penggugat) pada tanggal 4 Juni 2004 dan telah terdaftar pada tanggal 5 Maret 2009 untuk melindungi jenis-jenis barang dalam kelas 16.

- Bahwa, selain itu Penggugat juga telah mendaftarkan merek "M&G" dengan variasi bentuk  dalam kelas 16 di berbagai negara di dunia, yang beberapa diantaranya pada awalnya diajukan atas nama M&G CHENGUANG HOLDING GROUP CO, LTD, dan kemudian berubah menjadi SHANGHAI M&G STATIONERY MANUFACTURING INC. antara lain sebagai berikut : Mongolia, U.S, Jordania, Merek Internasional, Benelux, Filipina, Kamboja, Meksiko, Israel, Singapura, Australia, Malaysia, Tiongkok, Panama, Mauritius, Hongkong, Peru,

Hal 43 dari 52 hal.Putusan Perkara No.43/Pdt-Sus-MEREK/2019/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Yaman;

- Bahwa, kemudian tanpa seizin Penggugat sebagai pemilik eksklusif atas merek "M&G", ternyata oleh Tergugat telah didaftarkan merek  Daftar No. IDM000362830 terdaftar pada tanggal 18 Juli 2012 atas nama MADIA DHARMA (i.c.Tergugat) untuk melindungi jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 16.
- Bahwa, ternyata pendaftaran merek "M&G" yang dilakukan oleh Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "M&G" dengan milik Penggugat.
- Bahwa, dapat dilihat sejak pertama kali Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran merek "M&G" di Indonesia pada tanggal 4 Juni 2004 untuk jenis-jenis barang dalam kelas 16 dibawah No. Pendaftaran IDM000196471 adalah jauh sebelum merek Tergugat diajukan permohonan pendaftarannya pada tanggal 24 Agustus 2006, dan oleh karenanya Penggugat adalah pemakai dan pemohon pertama kali di Indonesia yang mengajukan permohonan pendaftaran merek "M&G" untuk jenis-jenis barang dalam kelas 16 pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, yang diajukan dengan iktikad baik dan tidak meniru bahkan mendompleng merek milik pihak lain sehingga kata-kata dari merek
- Bahwa, dengan demikian tidak dapat dipungkiri lagi adanya iktikad tidak baik dari Tergugat (MADIA DHARMA) yang telah dengan sengaja menjiplak/meniru, membonceng pada ketenaran merek terkenal Penggugat sehingga pendaftaran merek tersebut bertentangan dengan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu "Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik".

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berkenan memutuskan : Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya; Atau apabila Majelis yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex-Aequo Et Bonno*).

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyatakan menolak secara tegas dan jelas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas, bulat dan nyata serta mempunyai kesesuaian dengan dalil Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan **PENGGUGAT** dapat dikategorikan sangat berperilaku curang dengan memotong jaringan peredaran barang produksi **TERGUGAT** yang sudah beredar dimasyarakat, dimana sudah dalam kurun waktu 13 tahun lebih

Hal 44 dari 52 hal.Putusan Perkara No.43/Pdt-Sus-MEREK/2019/PN.Jkt.Pst



PENGGUGAT membangun usahanya dengan susah payah hingga dikenal dan diterima oleh masyarakat akan produknya dan tidak pernah ada satupun yang

mengklaim selama 13 tahun terhadap mereknya, yaitu  sedangkan

PENGGUGAT sendiri pertama kali mengajukan permohonan merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual jelas sangat berbeda, yaitu

 dengan jenis barang yang berbeda dan kemudian **PENGGUGAT**

mengajukan merek  di Indonesia dengan memirip-miripkan jenis

barang yang sama dengan merek  milik **TERGUGAT**. Kami mohon Majelis Hakim menilai secara bijaksana dalam kasus a quo ini karena perbuatan

PENGGUGAT sangat menghambat produk lokal di Indonesia dan mematikan industri di Indonesia dengan berbagai macam cara sebagaimana **PENGGUGAT** lakukan agar dapat memasarkan produknya di Indonesia yang mempunyai daya beli yang tinggi.

- Bahwa secara nyata **PENGGUGAT** mengakui pemakai dan pertama kali menggunakan merek  dengan mendaftarkan mereknya di Indonesia sejak tahun 2004;
- Bahwa **TERGUGAT** telah mengajukan permohonan mereknya pada Direktorat

Merek sejak tanggal 24 Agustus 2006 dan logo  sudah diciptakan sejak 27 Juni 2005 di Jakarta yang mana telah dicatat dalam perlindungan hak ciptanya pada Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 27 Juni 2005 dengan No. 031349, bagaimana mungkin **TERGUGAT** mempunyai itikad tidak baik terhadap

PENGGUGAT karena logo  merupakan merek ciptaan **TERGUGAT** yang mempunyai arti "**MADIA & GROUP**" sedangkan merek **PENGGUGAT** yang telah terdaftar yaitu  sangat jelas berbeda secara keseluruhan dan tidak mempunyai arti, hanya logo semata;

Berdasarkan uraian-uraian fakta hukum diatas maka dengan ini Kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan dalam amar putusannya untuk memutuskan sebagai berikut : Menolak gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya; atau Mohon Putusan seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono);

Hal 45 dari 52 hal. Putusan Perkara No.43/Pdt-Sus-MEREK/2019/PN.Jkt.Pst



Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah ditolak oleh Tergugat maka sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR jo pasal 1865 KUHPerdara, pihak Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalilnya itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1.1 sampai dengan Bukti P-8.3.B. Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-19;

Menimbang, bahwa setelah setelah membaca surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka pada pokoknya harus dibuktikan apakah Tergugat telah beritikad tidak baik/buruk dalam pengajuan permohonan pendaftaran merek dagang **"M&G"** daftar nomor IDM000362830 Kelas 16. Sehingga merek tersebut harus di batalkan dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual-Kementerian Hukum dan HAM RI dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, Pembatalan merek yang diajukan oleh Penggugat diatur dalam pasal 77 Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu :

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek.
- (2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan, atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Menimbang, sesuai dengan pasal 77 ayat (2) Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang mana bunyinya sebagai berikut :

- (3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik;

Menimbang, bahwa persoalannya adalah apakah Tergugat mendaftarkan merek dagang **"M&G"** daftar nomor IDM000362830, Kelas 16 adalah beritikad baik atau tidak ?

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, diterangkan bahwa:

Yang dimaksud dengan "Pemohon yang beriktikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan

Hal 46 dari 52 hal.Putusan Perkara No.43/Pdt-Sus-MEREK/2019/PN.Jkt.Pst



kondisi persaingan usaha tidak sehat, menggecoh, atau menyesatkan konsumen.

Contohnya Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi itikad tidak baik dari Pemohon karena setidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat surat gugatannya mendalilkan bahwa itikad tidak baik dari Tergugat dapat dilihat dari fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Tergugat mendaftarkan Merek **"M&G"** dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan membonceng ketenaran dari Merek **"M&G"** milik Penggugat.
- b. Merek **"M&G"** milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek **"M&G"** atas nama Penggugat yaitu :
 1. Unsur kata **"M&G"** pada merek Tergugat yang mempunyai persamaan pada pokoknya baik dalam penulisan dan bunyi dengan merek **"M&G"** milik Penggugat, dimana sama-sama terdiri dari 2 (dua) huruf yang sama dan tanda "&" (dan), sehingga baik pada pengucapan dan bunyi ucapan atas kedua merek tersebut menjadi sama persis dan tidak ada bedanya sama sekali;
 2. Bentuk/style tulisan dan font huruf pada etiket merek **"M&G"** Tergugat juga mempunyai persamaan bentuk dan susunan yang tidak mempunyai daya pembeda sama sekali dengan tulisan milik Penggugat yang telah diciptakan dan digunakan jauh terlebih dahulu oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut :

- (1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan :
 - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan Zatau jasa sejenis;
 - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dari/atau jasa sejenis;
 - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dari/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - d. Indikasi Geografis terdaftar.

Hal 47 dari 52 hal.Putusan Perkara No.43/Pdt-Sus-MEREK/2019/PN.Jkt.Pst



Menimbang, bahwa pengertian persamaan pada pokoknya menurut penjelasan pasal 21 tersebut adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

Sedangkan pada penjelasan pasal 21 huruf b diterangkan bahwa :

Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.

Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara.

Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.

Menimbang, bahwa menurut doktrin dan Yurisprudensi terdapat tiga bentuk pemakaian merek yang dapat dikategorikan persamaan pada pokoknya yakni :

1. *Similarity in appearance / confusing in appearance* = persamaan dalam tampilan dan membingungkan dalam tampilan ;
2. *Similarity in sound / Confusion when pronounced* = persamaan dalam bunyi/ membingungkan dalam suara / ucapan;
3. *Similarity in concept* = persamaan pada konsep = artinya sangat mirip ;

Menimbang, bahwa dari bukti sertifikat merek nama dan logo “**M&G**” milik Tergugat yaitu dalam bukti T – 1 sebagaimana didalilkan oleh Tergugat, diperoleh fakta bahwa benar pendaftaran merek “**M&G**” oleh Tergugat terdaftar pada Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI., Merek M&G Daftar No. IDM 000362830, Atas Nama MADIA DHARMA Jl. A.M. Sangaji No.10 D Rt.008/Rw.004, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat (Tergugat), Tanggal Penerimaan 24 Agustus 2006 untuk Kelas 16. dan kemudian diperpanjang hingga saat ini sesuai bukti T-4; Sedangkan merek “**M&G**” milik Penggugat yang baru didaftarkan di Indonesia pada tanggal 15 maret 2017 untuk Merek M & G di kelas 16 atas nama SHANGHAI M & G STATIONERY MANUFACTURING INC. (vide bukti P-1.1) pada kelas yang sama 16. Sehingga

Hal 48 dari 52 hal.Putusan Perkara No.43/Pdt-Sus-MEREK/2019/PN.Jkt.Pst



permohonan Penggugat ditolak oleh Dirjen Merek, karena Tergugat telah terlebih dahulu mendaftarkan mereknya kepada Daftar Umum Merek pada Direktorat Merek dengan merek **"M&G"** pada jenis barang 16. Karena permohonan Tergugat untuk mendaftarkan merek **"M&G"** telah dikabulkan oleh Direktorat Merek sebagaimana bukti T - 1 tersebut, artinya telah melalui proses verifikasi dan penelitian substantif oleh Direktorat Merek ;

Menimbang, bahwa untuk meneliti ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya Majelis Hakim harus membandingkan antara merek yang diajukan pendaftarannya oleh Tergugat berupa merek **"M&G"** yang telah terdaftar No. IDM 000362830 pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual c/q Direktorat Merek Departemen Hukum dan HAM RI (*vide* bukti T - 1) untuk melindungi kelas barang 16. Dengan merek **"M&G"** milik Penggugat yang didaftar dengan daftar untuk melindungi produk dalam kelas yang sama 16 (*vide* bukti P-1.1);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati kedua merek tersebut khususnya bukti P-1.1 dan T - 1 dapat disimpulkan bahwa antara merek **"M&G"** milik Penggugat dengan merek dagang **"M&G"** milik Tergugat yaitu mempunyai persamaan dalam bunyi (Similarity in sound), apabila dibunyikan dalam bahasa Indonesia, maupun dalam penulisannya juga sama. Sehingga di pasar sering konsumen atau pemakai merek **"M&G"** milik Penggugat, terkecoh atau tersesatkan dengan merek **"M&G"** milik Tergugat, karena dari nama dan jenis barang yang sama menimbulkan kesan yang sama dalam penyebutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penggunaan merek milik Tergugat dilakukan dengan tidak itikad tidak baik sebagaimana dalil yang disampaikan Penggugat?

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah terdaftar jauh lebih dahulu dibawah nomor pendaftaran 1057118 pada tanggal 26 Mei 2005 di Australia, dimana dapat dilihat bahwa dari tanggal pendaftaran merek Penggugat di Australia ini diajukan jauh lebih dahulu dibandingkan dengan permohonan pendaftaran merek "M&G" dalam kelas 16 yang diajukan oleh Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2006 (*vide* bukti P-5.1.B). Selain itu Penggugat juga telah mendaftarkan merek **"M&G"** dengan variasi bentuk **M&G** dalam kelas 16 di berbagai negara di dunia, yang beberapa diantaranya pada awalnya diajukan atas nama M&G CHENGUANG HOLDING GROUP CO, LTD, dan kemudian berubah menjadi SHANGHAI M&G STATIONERY MANUFACTURING INC. antara lain sebagai berikut : Mongolia, U.S, Jordania, Merek Internasional, Benelux, Filipina, Kamboja, Meksiko, Israel, Singapura, Australia, Malaysia, Tiongkok, Panama, Mauritius, Hongkong, Peru, dan Yaman (*vide* bukti P-

Hal 49 dari 52 hal.Putusan Perkara No.43/Pdt-Sus-MEREK/2019/PN.Jkt.Pst



3.1.1A sampai dengan P-8.3.B). Sehingga dapat disimpulkan bahwa melalui hal tersebut Penggugat telah terbukti membuat merek “**M&G**” menjadi merek terkenal tidak hanya di Indonesia namun juga di manca negara sejak tahun 2005;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merek terkenal, diatur didalam beberapa aturan baik secara internasional maupun nasional. Secara Internasional ditetapkan dalam aturan *Paris Convention*, *TRIPs Agreement* (annex dari WTO), kemudian juga ada disebutkan juga *Joint Recommendation Proficient Protection of Wellknown Mark* dari WIPO yang juga diadopsi oleh Permen kemenkuham. Didalam UU Merek itu juga disinggung tentang perlindungan tentang merek terkenal ini. Merek terkenal yang diatur di Pasal 21, penjelasan 21 ayat 1 disebutkan bahwa disitu merek terkenal dijelaskan bahwa merek terkenal untuk barang atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Kemudian juga diperhatikan pula promosi merek tersebut diperoleh dalam promosi yang gencar, besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas telah terbukti bahwa merek “**M&G**” milik Penggugat adalah merek terkenal maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat mendaftarkan merek “**M&G**” dengan itikad tidak baik karena ingin membonceng ketenaran merek “**M&G**” milik Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa Penggugat telah pertama di dunia mendaftarkan merek “**M&G**”, aktif mengembangkan merek “**M&G**” dan mendaftarkan merek tersebut baik didalam negeri maupun luar negeri maka petitum ke 2 dan ke 3 Penggugat layak secara hukum dikabulkan dengan “Menyatakan bahwa Penggugat sebagai pencipta, pendaftar dan pemilik pertama dari merek “**M&G**” di Indonesia dan di dunia untuk jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 16” dan “Menyatakan bahwa, Penggugat mempunyai hak tunggal/khusus atas merek terkenal “**M&G**” milik Penggugat di Indonesia”;

Menimbang, bahwa oleh karena merek “**M&G**” milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “**M&G**” milik Penggugat, didaftarkan dengan itikad yang tidak baik, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka petitum ke 4 dan 5 Penggugat layak secara hukum untuk dikabulkan dengan menyatakan “Menyatakan bahwa, Merek “**M&G**” milik Tergugat daftar No. IDM000362830 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal “**M&G**” milik Penggugat” dan “Menyatakan bahwa pendaftaran merek

Hal 50 dari 52 hal.Putusan Perkara No.43/Pdt-Sus-MEREK/2019/PN.Jkt.Pst



"M&G" milik Tergugat pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik";

Menimbang, oleh karena terbukti bahwa pendaftaran merek "M&G" oleh Tergugat dilakukan dengan tidak sah maka petitum ke 6 Penggugat yang "Membatalkan pendaftaran merek "M&G" Daftar No. IDM000362830 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek pada Direktorat Merek dengan segala akibat hukumnya" layak secara hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Tergugat telah mendaftarkan merek "M&G" dengan dasar itikad tidak baik karena bertujuan membonceng merek "M&G" milik Penggugat yang telah terkenal maka petitum 7 dan 8 Penggugat secara hukum layak untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena pada pokoknya dalam perkara ini pihak Tergugat adalah pihak yang kalah, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya pasal 77 ayat (2) Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat sebagai pencipta, pendaftar dan pemilik pertama dari merek "M&G" di Indonesia dan di dunia untuk jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 16;
3. Menyatakan bahwa, Penggugat mempunyai hak tunggal/khusus atas merek terkenal "M&G" milik Penggugat di Indonesia;
4. Menyatakan bahwa, Merek "M&G" milik Tergugat daftar No. IDM000362830 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal "M&G" milik Penggugat;
5. Menyatakan bahwa pendaftaran merek "M&G" milik Tergugat pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik;
6. Membatalkan pendaftaran merek "M&G" Daftar No. IDM000362830 atas nama

Hal 51 dari 52 hal.Putusan Perkara No.43/Pdt-Sus-MEREK/2019/PN.Jkt.Pst



- Tergugat dari Daftar Umum Merek pada Direktorat Merek dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga Jakarta untuk segera menyampaikan salinan putusan ini kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) guna pelaksanaan putusan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
 8. Memerintahkan Direktorat Merek untuk mentaati Putusan Pengadilan Niaga dengan mencatat pembatalan dan mencoret pendaftaran merek "**M&G**" Daftar No. IDM000362830 atas nama Tergugat serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek pada Direktorat Merek sesuai dengan ketentuan pasal 92 Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga diputuskan sejumlah Rp. 2.151.000,- (Dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 28 Oktober 2019** oleh kami **H. SUNARSO., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUSTINUS SETYO WAHYU T. , S.H., M.H.**, dan **H. MAKMUR, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 14 Nopember 2019** Oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan Hakim-Hakim Anggota, didampingi oleh **HJ. MULYATININGSIH, SH. MH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

AGUSTINUS SETYO WAHYU T., S.H., M.H.

H. SUNARSO , S.H., M.H.

H. MAKMUR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

HJ. MULYATININGSIH, S.H., M.H.

Hal 52 dari 52 hal.Putusan Perkara No.43/Pdt-Sus-MEREK/2019/PN.Jkt.Pst